

Aula 23

Legislação de Trânsito p/ PRF (Policial)

Prof. Alexandre Herculano - Pós-Edital

Autor:

Alexandre Herculano

25 de Fevereiro de 2021

Sumário

Lista de Questões	2
Questões Comentadas	23
Gabarito	87



LISTA DE QUESTÕES



1. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97).

Uma das finalidades do Sistema Nacional de Trânsito é estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito, e fiscalizar seu cumprimento.

2. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) e as principais jurisprudências sobre os crimes de trânsito.

Situação hipotética: André estava dirigindo seu veículo na via pública, em alta velocidade. Ao passar por um buraco, ele perdeu o controle do automóvel e, em razão disso, atropelou uma pessoa que se encontrava na calçada e que, infelizmente, morreu.

Assertiva: nesse caso não pode ser aplicada a causa de aumento de pena. Isso porque é indispensável que o motorista esteja conscientemente dirigindo o veículo na calçada, o que não se verificou no caso concreto.

3. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) e as principais jurisprudências sobre os crimes de trânsito.

Situação hipotética: Pedro é motorista de aplicativos ("motorista de Uber"). Determinado dia, por imprudência, ele atropelou e matou um pedestre. Ele foi denunciado pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, com aumento de pena de um terço a metade.

Assertiva: nesse caso seria inconstitucional por violar o direito ao trabalho, uma vez que ele é motorista profissional.



4. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) e as principais jurisprudências sobre os crimes de trânsito.

Nas situações em que o juiz aplicar a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, esta deverá ser de prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, como trabalho, aos fins de semana, em equipes de resgate dos corpos de bombeiros e em outras unidades móveis especializadas no atendimento a vítimas de trânsito.

5. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) e as principais jurisprudências sobre os crimes de trânsito.

Quem inovar artificialmente, em caso de acidente automobilístico com vítima, na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, o perito, ou juiz, cometerá crime de fraude processual tipificado no Código de Trânsito Brasileiro.

6. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) e as principais jurisprudências sobre os crimes de trânsito.

Marcelo cometeu um crime de trânsito, ao ser abordado, policiais perceberam que o veículo estava com equipamentos de segurança adulterados sem autorização. Nesse caso, caso seja condenado, Marcelo poderá ter a sua pena agravada.

7. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) e as principais jurisprudências sobre os crimes de trânsito.

Durante a ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção.

8. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) e as principais jurisprudências sobre os crimes de trânsito.



A penalidade de suspensão para dirigir veículo automotor, nos crimes de trânsito, terá a duração de dois meses a cinco anos.

9. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) e as principais jurisprudências sobre os crimes de trânsito.

Participar, na direção de veículo automotor, em via pública ou privada, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade é crime punido com pena de detenção desde que não tenha morte, pois nesse caso será punido com pena de reclusão.

10. No item que se segue, é apresentada uma situação hipotética relativa a infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro, seguida de uma assertiva a ser julgada.

O condutor estacionou o seu veículo sem observar a distância máxima permitida de afastamento da guia da calçada. Nessa situação, o condutor poderá ser multado e seu veículo, removido.

11. Acerca das infrações, penalidades, medidas administrativas, processo administrativo e crimes de trânsito, julgue o item.

Eventual penalidade administrativa não afasta a punição criminal, caso a conduta infratora também configure um delito penal.

12. A respeito Das Penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro, julgue o item.

O transportador e o embarcador não são solidariamente responsáveis pela infração relativa ao excesso de peso bruto total, se o peso declarado na nota fiscal for superior ao limite legal.

13. Nos termos da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), com relação à suspensão do direito de dirigir, julgue o item.

A sua imposição implicará na devolução da Carteira Nacional de Habilitação somente após 6 meses do cumprimento da penalidade e do curso de reciclagem.



14. Em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, as penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador. A respeito desse tema, julgue o item

O principal condutor pode ser considerado responsável pela infração se, decorridos 15 dias de prazo, após a notificação da autuação, o infrator não for identificado.

15. De acordo com o artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro, o veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias contados a partir da data de recolhimento será avaliado e levado a leilão. Com relação a esse caso julgue o item.

O leilão deve ser realizado preferencialmente por meio eletrônico.

16. No que diz respeito às disposições finais e transitórias do CTB, julgue o item.

A receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada, exclusivamente, em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito.

17. Considerando que os candidatos à habilitação para dirigir veículos podem habilitar-se nas categorias de A a E, julgue o item.

Os condutores da categoria B são autorizados a conduzir veículo automotor da espécie motor-casa, cujo peso não exceda a 6.000 kg, ou cuja lotação não exceda a 8 lugares, excluído o do motorista.

18. Motociclista fica ferido em acidente no Eixo Monumental

Um acidente envolvendo carro e motocicleta deixou o motociclista ferido na manhã do dia 19/9/2018. A colisão ocorreu no Eixo Monumental, em frente ao Centro de Convenções Ulysses Guimarães, sentido Rodoviária do Plano Piloto.

Ele teve suspeita de fratura no braço direito e foi transportado pelo Corpo de Bombeiros ao Instituto Hospital de Base (IHB). O motorista do carro não se feriu.



Segundo o Detran, o motorista não era habilitado e não portava o Certificado de Licenciamento Anual do veículo.

Internet: <www.metropoles.com> (com adaptações).

Com base nos fatos narrados no texto acima, julgue o seguinte item.

De acordo com o CTB, o porte do Certificado de Licenciamento Anual poderia ser dispensado caso o Detran local tivesse acesso ao devido sistema informatizado para verificar se o veículo estava licenciado.

19. No que diz respeito ao licenciamento de veículos, julgue o item.

Todo veículo automotor, elétrico, articulado, de uso bélico, reboque ou semirreboque, para transitar na via, deverá ser licenciado anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado, ou do Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo

20. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

Entregar a direção de veículo automotor, a pessoa não habilitada, é crime de perigo concreto.

21. Com base na legislação de trânsito e nas Resoluções do Contran, julgue o item a seguir.

Ao veículo utilizado no transporte de carga indivisível, que não se enquadre nos limites de peso e dimensões estabelecidos pelo Coordenador do Sistema Nacional de Trânsito, poderá ser concedida, pela autoridade de trânsito, autorização especial de trânsito, com prazo certo, válida para cada viagem, atendidas as medidas de segurança consideradas necessárias. A autorização será concedida mediante requerimento que especificará as características do veículo e da carga, o percurso, sendo o seu deslocamento inicial, de preferência, após às 22h.

22. Com base na legislação de trânsito, julgue o item a seguir.

Os veículos licenciados no exterior não poderão sair do território nacional sem o prévio pagamento ou o depósito, judicial ou administrativo, dos valores correspondentes às infrações de trânsito cometidas, salvo se autorizado pelo Ministério das Relações Exteriores.



23. “Nova paralisação de caminhoneiros tem baixa adesão

Manifestantes fecharam pontos da rodovia Dutra e o acesso ao Porto de Santos; agora, resta apenas um ponto de paralisação na Dutra.

Uma greve de caminhoneiros, marcada para esta segunda-feira, 10, teve baixa adesão entre os profissionais da classe. Três pontos de alto movimento de caminhões foram fechados pelos manifestantes, mas dois deles já foram liberados.”

Fonte: www.veja.abril.com.br

Com base no texto acima, na legislação de trânsito e nas jurisprudências do STJ, julgue o item a seguir.

Caso os caminhoneiros tenham usado os veículos para, deliberadamente, perturbar a circulação na via sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre ela, serão punidos com uma infração gravíssima, sendo a multa multiplicada vinte vezes, e suspensão do direito de dirigir de dois meses a oito meses se não forem reincidentes.

24. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

Estarão isentos da inspeção veicular, durante três anos a partir do primeiro licenciamento, os veículos novos classificados na categoria particular, desde que mantenham suas características originais de fábrica e não se envolvam em acidente de trânsito com danos de média ou grande monta.

25. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

Onde não houver linha regular de ônibus, a autoridade com circunscrição sobre a via poderá autorizar, por seis meses, a título precário, o transporte de passageiros em veículo de carga ou misto, desde que obedecidas as condições de segurança estabelecidas nas normas de trânsito.

26. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

Os tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou a arrastar maquinaria agrícola ou a executar trabalhos agrícolas, desde que facultados a transitar em via pública, são sujeitos ao registro único, sem ônus, em cadastro específico do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, acessível aos componentes do Sistema Nacional de Trânsito.



27. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

Os veículos licenciados no exterior não poderão sair do território nacional sem o prévio pagamento ou o depósito, judicial ou administrativo, dos valores correspondentes às infrações de trânsito cometidas e ao ressarcimento de danos que tiverem causado ao patrimônio público ou de particulares, independentemente da fase do processo administrativo ou judicial envolvendo a questão.

28. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: for transferida a propriedade; o proprietário mudar o Município de domicílio ou residência; for alterada qualquer característica do veículo; houver mudança de categoria.

29. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer entre outros os seguintes requisitos: ter idade superior a vinte e um anos; e não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os doze últimos meses.

30. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

Os veículos destinados à formação de condutores serão identificados por uma faixa branca, de vinte centímetros de largura, pintada ao longo da carroçaria, à meia altura, com a inscrição AUTO-ESCOLA na cor preta.

31. Com base na legislação de trânsito e nas jurisprudências, do STF e STJ, relativas ao tema, julgue o item a seguir.

Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito – CETRAN e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal – CONTRANDIFE, julgar os recursos interpostos contra decisões dos órgãos e entidades executivos estaduais, nos casos de inaptidão permanente constatados nos exames de aptidão física, mental ou psicológica.



32. Com base na legislação de trânsito e nas jurisprudências, do STF e STJ, relativas ao tema, julgue o item a seguir.

As provas ou competições desportivas, inclusive seus ensaios, em via aberta à circulação, só poderão ser realizadas mediante prévia permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via e dependerão, dentre outras obrigações, de autorização expressa da respectiva confederação desportiva ou de entidades estaduais a ela filiadas.

33. Com base na legislação de trânsito e nas jurisprudências, do STF e STJ, relativas ao tema, julgue o item a seguir.

O motorista profissional de carga é responsável por controlar e registrar o tempo de condução. Assim, o controle do tempo mediante o registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo é facultativo para os veículos na categoria C, uma vez que esse equipamento não é obrigatório devido o peso máximo aplicado para esta categoria.

34. Com base na legislação de trânsito e nas jurisprudências, do STF e STJ, relativas ao tema, julgue o item a seguir.

A educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de 1º, 2º e 3º graus, por meio de planejamento e ações coordenadas entre os representantes do CONTRAN e da área de Educação, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nas respectivas áreas de atuação.

35. Com base na legislação de trânsito e nas jurisprudências, do STF e STJ, relativas ao tema, julgue o item a seguir.

Toda peça publicitária destinada à divulgação ou promoção, nos meios de comunicação social, de produto oriundo da indústria automobilística ou afim, incluirá, obrigatoriamente, mensagem educativa de trânsito a ser conjuntamente veiculada. Assim, a veiculação de publicidade feita em desacordo com a norma constitui infração punível de suspensão, nos veículos de divulgação da publicidade, de qualquer outra propaganda do produto, pelo prazo de até 90 dias.



36. Com base na legislação de trânsito e nas jurisprudências, do STF e STJ, relativas ao tema, julgue o item a seguir.

O órgão de trânsito com circunscrição sobre a via poderá determinar a imediata retirada de qualquer elemento que prejudique a visibilidade da sinalização viária e a segurança do trânsito, sem ônus para aquele.

37. Com base na legislação de trânsito e nas jurisprudências, do STF e STJ, relativas ao tema, julgue o item a seguir.

Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão executivo de trânsito do Estado onde se realizará a obra.

38. Com base na legislação de trânsito e nas Resoluções do Contran, julgue o item a seguir.

Ao veículo utilizado no transporte de carga indivisível, que não se enquadre nos limites de peso e dimensões estabelecidos pelo Coordenador do Sistema Nacional de Trânsito, poderá ser concedida, pela autoridade de trânsito, autorização especial de trânsito, com prazo certo, válida para cada viagem, atendidas as medidas de segurança consideradas necessárias. A autorização será concedida mediante requerimento que especificará as características do veículo e da carga, o percurso, sendo o seu deslocamento inicial, de preferência, após às 22h.

39. Com base na legislação de trânsito, julgue o item a seguir.

Os veículos licenciados no exterior não poderão sair do território nacional sem o prévio pagamento ou o depósito, judicial ou administrativo, dos valores correspondentes às infrações de trânsito cometidas, salvo se autorizado pelo Ministério das Relações Exteriores.

40. "Motorista invade calçada, atropela mulher e não presta socorro.

A imprudência do motorista de uma caminhonete por pouco não terminou na morte de uma pedestre na tarde de quinta-feira (8/11), em Vicente Pires. O condutor, de 39 anos, subiu em uma calçada na rua 7/8 da cidade, atingiu uma mulher. Ele nem sequer desceu do veículo para prestar socorro. Uma câmera de segurança registrou o atropelamento."



Fonte: www.correiobraziliense.com.br (adaptado)

Com base no texto acima, na legislação de trânsito e nas jurisprudências do STJ, julgue o item a seguir.

O motorista, no caso acima, responderá por lesão corporal na direção veicular com aumento da pena de um terço a metade.

41. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97).

O infrator de trânsito será submetido a curso de reciclagem quando se envolver em acidente grave para o qual haja contribuído, independentemente de processo judicial.

42. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97).

O recolhimento do Certificado de Registro dar-se-á mediante recibo, além dos casos previstos neste Código, quando alienado o veículo, não for transferida sua propriedade no prazo de trinta dias.

43. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97).

Caso um condutor cometa um crime de trânsito utilizando veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou características que afetem a sua segurança terá sua pena agravada.

44. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97).

João que ser condutor de veículo escolar, assim, entre outros requisitos tem que apresentar, previamente, certidão negativa, renovável a cada cinco anos, do registro de distribuição criminal relativamente aos Crimes Contra o Patrimônio e Contra a Vida.

45. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97).

Os estabelecimentos onde se executem reformas ou recuperação de veículos e os que comprem, vendam ou desmontem veículos, usados ou não, são obrigados a possuir livros de registro de seu



movimento de entrada e saída e de uso de placas de experiência, conforme modelos aprovados e rubricados pelos órgãos de trânsito.

46. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97).

Os veículos destinados à formação de condutores serão identificados por uma faixa amarela, de quarenta centímetros de largura, pintada ao longo da carroçaria, à meia altura, com a inscrição AUTO-ESCOLA na cor preta.

47. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97).

Os veículos em circulação terão suas condições de segurança, de controle de emissão de gases poluentes e de ruído avaliadas mediante inspeção, que será obrigatória, na forma e periodicidade estabelecidas pela norma. Sendo que estarão isentos, durante 3 anos a partir do primeiro licenciamento, os veículos novos classificados na categoria particular, com capacidade para até 7 (sete) passageiros, desde que mantenham suas características originais de fábrica e não se envolvam em acidente de trânsito com danos de média ou grande monta.

48. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97).

Excepcionalmente, independente de autorização, os veículos utilizados por membros do Poder Judiciário e do Ministério Público que exerçam competência ou atribuição criminal poderão temporariamente ter placas especiais, de forma a impedir a identificação de seus usuários específicos, na forma de regulamento a ser emitido, conjuntamente, pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, pelo Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP e pelo Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN.

49. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97).

Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semirreboque, inclusive de uso bélico, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei.



50. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97).

Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando o proprietário mudar o Município de domicílio ou residência.

51. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) e as principais jurisprudências.

O aumento de pena de um terço a metade no caso de homicídio culposo na direção veicular, quando praticado sobre a faixa de pedestres ou na calçada, será aplicada tanto quando o agente estiver conduzindo o seu veículo pela via pública e perder o controle do veículo automotor, vindo a adentrar na calçada e atingir a vítima, como quando estiver saindo de uma garagem ou efetuando qualquer manobra e, em razão de sua desatenção, acabar por atingir e matar o pedestre.

52. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97).

É possível reconhecer a consunção do delito previsto no art. 306, do CTB (embriaguez ao volante) pelo crime do art. 303 (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor).

53. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97).

Pedro conduzia seu veículo automotor produzindo fumaça em níveis superiores aos legalmente permitidos. Nessa situação, conforme o nível de fumaça exalada, a conduta de Pedro pode configurar tanto infração administrativa como crime de trânsito.

54. Dois motoristas, Pedro e José, foram levados à central de flagrantes da polícia civil após terem sido parados em uma blitz no trânsito. Segundo a polícia civil, Pedro, de trinta e dois anos de idade, foi submetido ao teste do bafômetro, durante a blitz, e o resultado mostrou 0,68 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Ele pagou fiança e deverá responder em liberdade por crime de trânsito. Conforme os policiais, José, de vinte e dois anos de idade, se recusou a submeter-se ao teste do bafômetro, mas o médico legista do Instituto Médico Legal (IML) que o examinou comprovou alteração da capacidade psicomotora em razão do consumo de substância psicoativa que determina dependência. José também pagou fiança para ser liberado.

Com relação a essa situação hipotética, julgue o item a seguir.



José cometeu infração administrativa, mas não crime, ao se recusar a fazer o teste do bafômetro.

55. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

O condutor que exerce atividade remunerada em veículo, habilitado na categoria C, D ou E, poderá optar por participar de curso preventivo de reciclagem sempre que, no período de um ano, atingir quatorze pontos.

56. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e nas principais jurisprudências.

O bem jurídico tutelado nos crimes de trânsito é a segurança viária.

57. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e nas jurisprudências vigentes.

Segundo o STJ se o antigo proprietário deixar comunicar ao órgão executivo de trânsito a transferência do veículo poderá arcar com as multas e com o IPVA posterior à venda.

58. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e nas jurisprudências vigentes.

João passou em todos os exames e recebeu a Permissão para Dirigir veículo automotor. Com dez meses de Permissão João recebeu uma infração de natureza grave, pois deixou de efetuar o registro do seu novo veículo no prazo de 30 dias. Dessa forma, João perderá a Permissão para Dirigir.

59. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

Quem praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa, terá sua pena aumentada de um terço à metade.

60. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

Entregar a direção de veículo automotor, a pessoa não habilitada, é crime de perigo abstrato.



61. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

A habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico será apurada por meio de exames que deverão ser realizados junto ao órgão ou entidade executivos do Estado ou do Distrito Federal, do domicílio ou residência do candidato, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão, devendo o condutor preencher os seguintes requisitos: ser penalmente imputável; saber ler e escrever; e possuir Carteira de Identidade ou equivalente.

62. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

Os tratores mistos destinados a executar trabalhos agrícolas poderão ser conduzidos em via pública também por condutor habilitado na categoria B.

63. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

Os condutores das categorias C, D e E deverão submeter-se a exames toxicológicos para a habilitação e renovação da Carteira Nacional de Habilitação. O exame buscará aferir o consumo de substâncias psicoativas que, comprovadamente, comprometam a capacidade de direção e deverá ter janela de detecção mínima de 60 dias.

64. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

O exame de direção veicular será realizado perante comissão integrada por três membros designados pelo dirigente do órgão executivo local de trânsito. Na comissão de exame de direção veicular, todos os membros deverão ser habilitado na categoria igual ou superior à pretendida pelo candidato.

65. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

Promover, na via, competição, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo, ou deles participar, como condutor, sem permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via é infração gravíssima com suspensão do direito de dirigir.

66. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.



Transitar com o veículo na faixa ou pista da direita, regulamentada como de circulação exclusiva para determinado tipo de veículo, exceto para acesso a imóveis lindeiros ou conversões à direita, é infração de natureza leve.

67. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

Conduzir bicicleta em passeios onde não seja permitida a circulação desta é infração de natureza média e tem uma medida administrativa de remoção da bicicleta, mediante recibo para o pagamento da multa.

68. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

São penalidades que podem ser aplicadas: advertência por escrito; multa; restritiva de direitos, suspensão do direito de dirigir; cassação da Carteira Nacional de Habilitação; cassação da Permissão para Dirigir; e frequência obrigatória em curso de reciclagem.

69. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

O embarcador é responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou no peso bruto total, quando simultaneamente for o único remetente da carga e o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for inferior àquele aferido.

70. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

Quando ocorrer a suspensão do direito de dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação será devolvida a seu titular em 15 dias após cumprida a penalidade e o curso de reciclagem.

71. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97).

É objetivo básico, entre outros, do Sistema Nacional de Trânsito: fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução das atividades de trânsito.



72. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97).

O CONTRAN é um órgão consultivo, normativo e administrativo. A ele cabe a coordenação do SNT. Ele vai responder às consultas que lhe forem formuladas, relativas à aplicação da legislação de trânsito. Além disso vai julgar recursos em segunda instância e dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal.

73. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97).

Os veículos de transporte coletivo regular de passageiros, quando circularem em faixas próprias a eles destinadas, e os ciclos motorizados ou não deverão utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e a noite.

74. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97).

É vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5 horas e meia ininterruptas veículos de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de transporte rodoviário de cargas. Serão observados 30 minutos para descanso dentro de cada 6 horas na condução de veículo de transporte de carga, sendo facultado o seu fracionamento e o do tempo de direção desde que não ultrapassadas 5 horas e meia contínuas no exercício da condução. Serão observados 30 minutos para descanso a cada 4 horas na condução de veículo rodoviário de passageiros, sendo facultado o seu fracionamento e o do tempo de direção.

75. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97).

Nas estradas, quando não houver acostamento ou quando não for possível a utilização dele, a circulação de pedestres, na pista de rolamento, será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista, em fila única, em sentido contrário ao deslocamento de veículos, exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida.

76. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97).

Toda peça publicitária destinada à divulgação ou promoção, nos meios de comunicação social, de produto oriundo da indústria automobilística ou afim, incluirá, obrigatoriamente, mensagem educativa de trânsito a ser conjuntamente veiculada. A veiculação de publicidade feita em



desacordo constitui infração punível com as seguintes sanções: advertência por escrito; suspensão, nos veículos de divulgação da publicidade, de qualquer outra propaganda do produto, pelo prazo de até 60 dias; e multa de R\$ 1.627,00 a R\$ 8.135,00, cobrada do dobro até o quántuplo em caso de reincidência.

Texto para as questões 77 a 79:

"O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quarta-feira (12) que o motorista profissional condenado por homicídio culposo (sem intenção de matar) ao volante pode ter suspenso o direito de dirigir.

O caso tem repercussão geral, ou seja, a decisão tomada pela Corte será aplicada pelos demais tribunais do país.

A determinação ocorre dentro de um processo, julgado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que negou a suspensão da habilitação de um motorista condenado por homicídio culposo sob a justificativa de que a medida inviabilizaria seu direito ao trabalho, garantido pela Constituição (leia mais abaixo).

Os ministros do Supremo entenderam que a pena de suspensão da habilitação não viola o direito constitucional ao trabalho. Para o STF, o bem a ser protegido é a saúde da coletividade."

Fonte: G1.

Considerando o texto acima, julgue os itens (77 a 79) a seguir, com base nas jurisprudências e no Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97)

77. Ao cometer qualquer crime de trânsito o condutor necessariamente terá o seu direito de dirigir suspenso.
78. A suspensão do direito de dirigir de um condutor que tenha cometido crime de trânsito será de 1 a 5 anos.
79. A suspensão do direito de dirigir no caso de crime de trânsito será aplicado pelo Diretor do Órgão Executivo de Trânsito da unidade federativa que tenha o registro do condutor.



80. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97).

A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência: as ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais; as indicações do semáforo sobre os demais sinais; e as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito.

81. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

Os veículos classificam-se quanto à tração em automotor; elétrico; de propulsão humana; de tração animal; reboque ou semirreboque.

82. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

Ao veículo ou combinação de veículos utilizado no transporte de carga indivisível, que não se enquadre nos limites de peso e dimensões, poderá ser concedida, pela autoridade com circunscrição sobre a via, autorização especial de trânsito, com prazo certo, válida para cada viagem, atendidas as medidas de segurança consideradas necessárias.

83. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

Sobre a vistoria, a norma menciona que estarão isentos da inspeção veicular, durante 3 anos a partir do primeiro licenciamento, os veículos novos classificados na categoria particular, com capacidade para até 7 passageiros, desde que mantenham suas características originais de fábrica e não se envolvam em acidente de trânsito com danos de média ou grande monta. Para os demais veículos novos, o período será de 2 anos, desde que mantenham suas características originais de fábrica e não se envolvam em acidente de trânsito com danos de média ou grande monta.

84. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito, especificamente sobre equipamentos obrigatórios.

Para os veículos de transporte e de condução escolar, os de transporte de passageiros com mais de dez lugares e os de carga com peso bruto total superior a quatro mil, quinhentos e trinta e seis quilogramas, equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo;



Texto:

"Um motorista de 51 anos foi preso após se envolver em um acidente e omitir socorro na terça-feira (25), no bairro Lagoa, em Porto Velho. Uma jovem de 21 anos foi a vítima do acidente e também foi presa, pois não possui habilitação. Ela teve uma fratura na perna e está internada no Hospital de Pronto-Socorro João Paulo II.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem seguia de carro e a mulher de motocicleta, quando no cruzamento das ruas Tambaqui e Piratininga, o motorista tentou dobrar para entrar na rua Tambaqui e aconteceu a colisão transversal. Após a batida, o motorista do carro empreendeu fuga e não prestou socorro à vítima."

Fonte: G1.

Considerando o texto acima, julgue os itens a seguir, com base nas jurisprudências e no Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97)

85. No caso em questão, o motorista de 51 anos, na verdade poderá ser punido com lesão corporal culposa na direção veicular e ter a sua pena aumentada da metade.

86. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e nas jurisprudências vigentes.

Os veículos licenciados no exterior não poderão sair do território nacional sem o prévio pagamento ou o depósito, judicial ou administrativo, dos valores correspondentes às infrações de trânsito cometidas e ao ressarcimento de danos que tiverem causado ao patrimônio público ou de particulares, independentemente da fase do processo administrativo ou judicial envolvendo a questão. E se saírem, e forem flagrados tentando ingressar, novamente, ou já em circulação no território nacional serão retidos até a regularização da situação

87. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e nas jurisprudências vigentes.

Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semirreboque, deve ser registrado perante o órgão consultivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei.

88. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: for transferida a propriedade; o proprietário mudar de domicílio ou residência; for alterada qualquer característica do veículo; e houver mudança de categoria.



89. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer os seguintes requisitos: ter idade superior a dezoito anos; ser habilitado na categoria D; não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os doze últimos meses; e ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do CONTRAN.

90. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

As motocicletas e motonetas destinadas ao transporte remunerado de mercadorias – motofrete – somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, entre outros, o registro como veículo da categoria de aluguel.

91. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

O trator de roda e os equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas poderão ser conduzidos em via pública também por condutor habilitado na categoria B.

92. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

O candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito, na seguinte ordem: de aptidão física e mental, de noções de primeiros socorros, escrito, sobre legislação de trânsito e de direção veicular, realizado na via pública, em veículo da categoria para a qual estiver habilitando-se.

93. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

Os condutores, quando em atividade remunerada, das categorias C, D e E deverão submeter-se a exames toxicológicos (janela de detecção mínima de 90 dias para a habilitação) e renovação da Carteira Nacional de Habilitação.



94. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

A autoridade de trânsito, na esfera das competências no CTB e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar, às infrações nele previstas, entre outras, as seguintes penalidades: advertência por escrito e frequência obrigatória em curso de reciclagem.

95. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

No crime de lesão corporal, por ter punição de 6 a 2 anos de detenção, vão ser aplicadas, sempre, as medidas despenalizadoras da lei 9.099/95. Como por exemplo: a transação penal.

96. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

Nos crimes de homicídio culposo e na lesão corporal cometidos na direção de veículo automotor, a pena será aumentada de um terço à metade, se o agente no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros.

Comete crime de trânsito, também, quem se afastar do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída.

Considerando o texto acima, julgue os itens a seguir, com base nas jurisprudências e no Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97)

97. Caso o motorista tivesse matado o motorista da carreta, por causa do acidente, ele poderia responder por homicídio doloso tipificado no Código Penal. Pois, estava embriagado e há o acréscimo de outras peculiaridades que ultrapassam a violação do dever de cuidado objetivo.

98. O fato do motorista estar sem habilitação é irrelevante para efeitos penais. Entretanto, será aplicada, também, uma infração de trânsito de natureza gravíssima.

99. No caso acima, o motorista responderá pelo crime de dirigir embriago, em concurso com o crime de dirigir sem habilitação gerando perigo de dano.



100. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97).

Os condutores das categorias C, D e E deverão submeter-se a exames toxicológicos no caso de renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Caso seja reprovado no exame, terá a suspensão do direito por até seis meses.

QUESTÕES COMENTADAS

1. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97).

Uma das finalidades do Sistema Nacional de Trânsito é estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito, e fiscalizar seu cumprimento.

Gabarito: errado.

Comentários:

Trata-se de um objetivo!

"Art. 5º O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que tem **por finalidade** o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades.

Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito:

I - estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito, e fiscalizar seu cumprimento;

II - fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução das atividades de trânsito;



III - estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração do Sistema.”

2. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) e as principais jurisprudências sobre os crimes de trânsito.

Situação hipotética: André estava dirigindo seu veículo na via pública, em alta velocidade. Ao passar por um buraco, ele perdeu o controle do automóvel e, em razão disso, atropelou uma pessoa que se encontrava na calçada e que, infelizmente, morreu.

Assertiva: nesse caso não pode ser aplicada a causa de aumento de pena. Isso porque é indispensável que o motorista esteja conscientemente dirigindo o veículo na calçada, o que não se verificou no caso concreto.

Gabarito: errado.

Comentários:

A majorante do art. 302, § 1º, II, do CTB será aplicada tanto quando o agente estiver conduzindo o seu veículo pela via pública e perder o controle do veículo automotor, vindo a adentrar na calçada e atingir a vítima, como quando estiver saindo de uma garagem ou efetuando qualquer manobra e, em razão de sua desatenção, acabar por atingir e matar o pedestre.

Assim, aplica-se a referida causa de aumento de pena na hipótese em que o condutor do veículo transitava pela via pública e, ao efetuar manobra, perdeu o controle do carro, subindo na calçada e atropelando a vítima.

3. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) e as principais jurisprudências sobre os crimes de trânsito.

Situação hipotética: Pedro é motorista de aplicativos (“motorista de Uber”). Determinado dia, por imprudência, ele atropelou e matou um pedestre. Ele foi denunciado pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, com aumento de pena de um terço a metade.

Assertiva: nesse caso seria inconstitucional por violar o direito ao trabalho, uma vez que ele é motorista profissional.

Gabarito: errado.



Comentários:

O crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, tipificado no art. 302 do CTB, prevê, como uma das penas aplicadas, a "suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor."

Se o réu que praticou este crime é motorista profissional, ele pode, mesmo assim, receber essa sanção ou isso violaria o direito constitucional ao trabalho? Não viola. O condenado pode sim receber essa sanção, ainda que se trate de motorista profissional.

É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito.

O direito ao exercício de atividades profissionais (art. 5º, XIII) não é absoluto e a restrição imposta pelo legislador se mostra razoável.

4. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) e as principais jurisprudências sobre os crimes de trânsito.

Nas situações em que o juiz aplicar a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, esta deverá ser de prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, como trabalho, aos fins de semana, em equipes de resgate dos corpos de bombeiros e em outras unidades móveis especializadas no atendimento a vítimas de trânsito.

Gabarito: certo.

Comentários:

Exatamente. Vejamos!

"Art. 312-A. Para os crimes relacionados nos arts. 302 a 312 deste Código, nas situações em que o juiz aplicar a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, esta deverá ser de prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, em uma das seguintes atividades:

I - trabalho, aos fins de semana, em equipes de resgate dos corpos de bombeiros e em outras unidades móveis especializadas no atendimento a vítimas de trânsito;

II - trabalho em unidades de pronto-socorro de hospitais da rede pública que recebem vítimas de acidente de trânsito e politraumatizados;

III - trabalho em clínicas ou instituições especializadas na recuperação de acidentados de trânsito;



IV - outras atividades relacionadas ao resgate, atendimento e recuperação de vítimas de acidentes de trânsito."

5. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) e as principais jurisprudências sobre os crimes de trânsito.

Quem inovar artificialmente, em caso de acidente automobilístico com vítima, na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, o perito, ou juiz, cometerá crime de fraude processual tipificado no Código de Trânsito Brasileiro.

Gabarito: certo.

Comentários:

Isso mesmo. Vejamos a literalidade:

"Art. 312. Inovar artificialmente, em caso de acidente automobilístico com vítima, na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, o perito, ou juiz:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo, ainda que não iniciados, quando da inovação, o procedimento preparatório, o inquérito ou o processo aos quais se refere."

6. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) e as principais jurisprudências sobre os crimes de trânsito.

Marcelo cometeu um crime de trânsito, ao ser abordado, policiais perceberam que o veículo estava com equipamentos de segurança adulterados sem autorização. Nesse caso, caso seja condenado, Marcelo poderá ter a sua pena agravada.

Gabarito: certo.

Comentários:

Exatamente. Vejamos as agravantes genéricas.



"Art. 298. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração:

I - com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros;

II - utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas;

III - sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;

IV - com Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação de categoria diferente da do veículo;

V - quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga;

VI - utilizando veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou características que afetem a sua segurança ou o seu funcionamento de acordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações do fabricante;

VII - sobre faixa de trânsito temporária ou permanentemente destinada a pedestres."

7. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) e as principais jurisprudências sobre os crimes de trânsito.

Durante a ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção.

Gabarito: errado.

Comentários:

Autoridade policial só poderá representar na fase de inquérito!

Em qualquer **fase da investigação** ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou ainda **mediante representação da autoridade policial**, decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção. Da decisão que decretar a suspensão ou a medida cautelar, ou da que indeferir o requerimento do Ministério Público, caberá recurso em sentido estrito, sem efeito suspensivo.



8. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) e as principais jurisprudências sobre os crimes de trânsito.

A penalidade de suspensão para dirigir veículo automotor, nos crimes de trânsito, terá a duração de dois meses a cinco anos.

Gabarito: certo.

Comentários:

Vejamos a literalidade:

"Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a **duração de dois meses a cinco** anos.

§ 1º Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária, em quarenta e oito horas, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação.

§ 2º A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor não se inicia enquanto o sentenciado, por efeito de condenação penal, estiver recolhido a estabelecimento prisional."

9. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) e as principais jurisprudências sobre os crimes de trânsito.

Participar, na direção de veículo automotor, em via pública ou privada, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade é crime punido com pena de detenção desde que não tenha morte, pois nesse caso será punido com pena de reclusão.

Gabarito: errado.

Comentários:

Tem que ser em via pública!



"Art. 308. Participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada:

Penas - detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 10 Se da prática do crime previsto no caput resultar lesão corporal de natureza grave, e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo.

§ 20 Se da prática do crime previsto no caput resultar morte, e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão de 5 (cinco) a 10 (dez) anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo."

10. No item que se segue, é apresentada uma situação hipotética relativa a infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro, seguida de uma assertiva a ser julgada.

O condutor estacionou o seu veículo sem observar a distância máxima permitida de afastamento da guia da calçada. Nessa situação, o condutor poderá ser multado e seu veículo, removido.

Gabarito: certo.

Comentários:

A única infração de estacionar que não vai ter remoção do veículo é a de estacionar na contra mão de direção. As demais vão ter a medida administrativa de remoção.

11. Acerca das infrações, penalidades, medidas administrativas, processo administrativo e crimes de trânsito, julgue o item.

Eventual penalidade administrativa não afasta a punição criminal, caso a conduta infratora também configure um delito penal.

Gabarito: certo.

Comentários:



Uma infração de trânsito pode ser um crime também, como por exemplo: dirigir embriagado. Assim, o condutor poderá responder por ambos.

12. A respeito Das Penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro, julgue o item.

O transportador e o embarcador não são solidariamente responsáveis pela infração relativa ao excesso de peso bruto total, se o peso declarado na nota fiscal for superior ao limite legal.

Gabarito: errado.

Comentários:

O transportador e o embarcador são solidariamente responsáveis pela infração relativa ao excesso de peso bruto total, se o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for superior ao limite legal.

13. Nos termos da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), com relação à suspensão do direito de dirigir, julgue o item.

A sua imposição implicará na devolução da Carteira Nacional de Habilitação somente após 6 meses do cumprimento da penalidade e do curso de reciclagem.

Gabarito: errado.

Comentários:

Quando ocorrer a suspensão do direito de dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação será devolvida a seu titular imediatamente após cumprida a penalidade e o curso de reciclagem.

14. Em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, as penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador. A respeito desse tema, julgue o item

O principal condutor pode ser considerado responsável pela infração se, decorridos 15 dias de prazo, após a notificação da autuação, o infrator não for identificado.



Gabarito: errado.

Comentários:

Agora são 30 dias!

15. De acordo com o artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro, o veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias contados a partir da data de recolhimento será avaliado e levado a leilão. Com relação a esse caso julgue o item.

O leilão deve ser realizado preferencialmente por meio eletrônico.

Gabarito: certo.

Comentários:

O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico. Publicado o edital do leilão, a preparação poderá ser iniciada após trinta dias, contados da data de recolhimento do veículo, o qual será classificado em duas categorias: conservado, quando apresenta condições de segurança para trafegar; e sucata, quando não está apto a trafegar.

16. No que diz respeito às disposições finais e transitórias do CTB, julgue o item.

A receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada, exclusivamente, em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito.

Gabarito: certo.

Comentários:

A receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada, exclusivamente, em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. O percentual de cinco por cento do valor das multas de trânsito arrecadadas será depositado, mensalmente, na conta de fundo de âmbito nacional destinado à segurança e educação de trânsito.



17. Considerando que os candidatos à habilitação para dirigir veículos podem habilitar-se nas categorias de A a E, julgue o item.

Os condutores da categoria B são autorizados a conduzir veículo automotor da espécie motor-casa, cujo peso não exceda a 6.000 kg, ou cuja lotação não exceda a 8 lugares, excluído o do motorista.

Gabarito: certo.

Comentários:

São os condutores da categoria B autorizados a conduzir veículo automotor da espécie motor-casa, definida nos termos do Anexo I do CTB, cujo peso não exceda a 6.000 kg (seis mil quilogramas), ou cuja lotação não exceda a 8 (oito) lugares, excluído o do motorista.

18. Motociclista fica ferido em acidente no Eixo Monumental

Um acidente envolvendo carro e motocicleta deixou o motociclista ferido na manhã do dia 19/9/2018. A colisão ocorreu no Eixo Monumental, em frente ao Centro de Convenções Ulysses Guimarães, sentido Rodoviária do Plano Piloto.

Ele teve suspeita de fratura no braço direito e foi transportado pelo Corpo de Bombeiros ao Instituto Hospital de Base (IHB). O motorista do carro não se feriu.

Segundo o Detran, o motorista não era habilitado e não portava o Certificado de Licenciamento Anual do veículo.

Internet: <www.metropoles.com> (com adaptações).

Com base nos fatos narrados no texto acima, julgue o seguinte item.

De acordo com o CTB, o porte do Certificado de Licenciamento Anual poderia ser dispensado caso o Detran local tivesse acesso ao devido sistema informatizado para verificar se o veículo estava licenciado.

Gabarito: certo.

Comentários:



É obrigatório o porte do CRLV, entretanto, o porte será dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao devido sistema informatizado para verificar se o veículo está licenciado.

19. No que diz respeito ao licenciamento de veículos, julgue o item.

Todo veículo automotor, elétrico, articulado, de uso bélico, reboque ou semirreboque, para transitar na via, deverá ser licenciado anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado, ou do Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo

Gabarito: errado.

Comentários:

De uso bélico não precisa! Vejamos:

Art. 130. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semirreboque, para transitar na via, deverá ser licenciado anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado, ou do Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo.

§ 1º O disposto neste artigo não se aplica a veículo de uso bélico.

§ 2º No caso de transferência de residência ou domicílio, é válido, durante o exercício, o licenciamento de origem.

20. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

Entregar a direção de veículo automotor, a pessoa não habilitada, é crime de perigo concreto.

Gabarito: errado.

Comentários:

Crime de perigo abstrato. Trata-se da súmula 575 do STJ.

"Constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa que não seja habilitada, ou que se encontre em qualquer das situações previstas no art. 310 do CTB, independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo."



Art. 310. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

21. Com base na legislação de trânsito e nas Resoluções do Contran, julgue o item a seguir.

Ao veículo utilizado no transporte de carga indivisível, que não se enquadre nos limites de peso e dimensões estabelecidos pelo Coordenador do Sistema Nacional de Trânsito, poderá ser concedida, pela autoridade de trânsito, autorização especial de trânsito, com prazo certo, válida para cada viagem, atendidas as medidas de segurança consideradas necessárias. A autorização será concedida mediante requerimento que especificará as características do veículo e da carga, o percurso, sendo o seu deslocamento inicial, de preferência, após às 22h.

Gabarito: errado.

Comentários:

Com circunscrição sobre a via.

Art. 101. Ao veículo ou combinação de veículos utilizado no transporte de carga indivisível, que não se enquadre nos limites de peso e dimensões estabelecidos pelo CONTRAN, poderá ser concedida, pela autoridade com circunscrição sobre a via, autorização especial de trânsito, com prazo certo, válida para cada viagem, atendidas as medidas de segurança consideradas necessárias.

§ 1º A autorização será concedida mediante requerimento que especificará as características do veículo ou combinação de veículos e de carga, o percurso, a data e o horário do deslocamento inicial.

§ 2º A autorização não exime o beneficiário da responsabilidade por eventuais danos que o veículo ou a combinação de veículos causar à via ou a terceiros.

§ 3º Aos guindastes autopropelidos ou sobre caminhões poderá ser concedida, pela autoridade com circunscrição sobre a via, autorização especial de trânsito, com prazo de seis meses, atendidas as medidas de segurança consideradas necessárias.

22. Com base na legislação de trânsito, julgue o item a seguir.



Os veículos licenciados no exterior não poderão sair do território nacional sem o prévio pagamento ou o depósito, judicial ou administrativo, dos valores correspondentes às infrações de trânsito cometidas, salvo se autorizado pelo Ministério das Relações Exteriores.

Gabarito: errado.

Comentários:

Os veículos licenciados no exterior não poderão sair do território nacional sem o prévio pagamento ou o depósito, judicial ou administrativo, dos valores correspondentes às infrações de trânsito cometidas e ao ressarcimento de danos que tiverem causado ao patrimônio público ou de particulares, independentemente da fase do processo administrativo ou judicial envolvendo a questão.

23. "Nova paralisação de caminhoneiros tem baixa adesão

Manifestantes fecharam pontos da rodovia Dutra e o acesso ao Porto de Santos; agora, resta apenas um ponto de paralisação na Dutra.

Uma greve de caminhoneiros, marcada para esta segunda-feira, 10, teve baixa adesão entre os profissionais da classe. Três pontos de alto movimento de caminhões foram fechados pelos manifestantes, mas dois deles já foram liberados."

Fonte: www.veja.abril.com.br

Com base no texto acima, na legislação de trânsito e nas jurisprudências do STJ, julgue o item a seguir.

Caso os caminhoneiros tenham usado os veículos para, deliberadamente, perturbar a circulação na via sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre ela, serão punidos com uma infração gravíssima, sendo a multa multiplicada vinte vezes, e suspensão do direito de dirigir de dois meses a oito meses se não forem reincidentes.

Gabarito: errado.

Comentários:

Vejamos a infração e a penalidade para o caso acima:

Art. 253-A. Usar qualquer veículo para, deliberadamente, interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre ela:



Infração - gravíssima;

*Penalidade - multa (vinte vezes) e **suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses;***

Medida administrativa - remoção do veículo.

§ 1º Aplica-se a multa agravada em 60 (sessenta) vezes aos organizadores da conduta prevista no caput.

§ 2º Aplica-se em dobro a multa em caso de reincidência no período de 12 (doze) meses.

§ 3º As penalidades são aplicáveis a pessoas físicas ou jurídicas que incorram na infração, devendo a autoridade com circunscrição sobre a via restabelecer de imediato, se possível, as condições de normalidade para a circulação na via.

24. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

Estarão isentos da inspeção veicular, durante três anos a partir do primeiro licenciamento, os veículos novos classificados na categoria particular, desde que mantenham suas características originais de fábrica e não se envolvam em acidente de trânsito com danos de média ou grande monta.

Gabarito: errado.

Comentários:

Com capacidade para até 7 passageiros sim, e para os demais veículos novos, o período será de 2 anos, desde que mantenham suas características originais de fábrica e não se envolvam em acidente de trânsito com danos de média ou grande monta.

25. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

Onde não houver linha regular de ônibus, a autoridade com circunscrição sobre a via poderá autorizar, por seis meses, a título precário, o transporte de passageiros em veículo de carga ou misto, desde que obedecidas as condições de segurança estabelecidas nas normas de trânsito.

Gabarito: errado.

Comentários:



Onde não houver linha regular de ônibus, a autoridade com circunscrição sobre a via poderá autorizar, a título precário, o transporte de passageiros em veículo de carga ou misto, desde que obedecidas as condições de segurança estabelecidas neste Código e pelo CONTRAN.

A autorização citada no caput não poderá exceder a doze meses, prazo a partir do qual a autoridade pública responsável deverá implantar o serviço regular de transporte coletivo de passageiros, em conformidade com a legislação pertinente.

26. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

Os tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou a arrastar maquinaria agrícola ou a executar trabalhos agrícolas, desde que facultados a transitar em via pública, são sujeitos ao registro único, sem ônus, em cadastro específico do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, acessível aos componentes do Sistema Nacional de Trânsito.

Gabarito: certo.

Comentários:

Os aparelhos automotores destinados a puxar ou a arrastar maquinaria de qualquer natureza ou a executar trabalhos de construção ou de pavimentação são sujeitos ao registro na repartição competente, se transitarem em via pública, dispensados o licenciamento e o emplaceamento.

O trator de roda, o trator de esteira, o trator misto ou o equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola, de terraplenagem, de construção ou de pavimentação só podem ser conduzidos na via pública por condutor habilitado nas categorias C, D ou E.

O trator de roda e os equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas poderão ser conduzidos em via pública também por condutor habilitado na categoria B.

27. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

Os veículos licenciados no exterior não poderão sair do território nacional sem o prévio pagamento ou o depósito, judicial ou administrativo, dos valores correspondentes às infrações de trânsito cometidas e ao ressarcimento de danos que tiverem causado ao patrimônio público ou de particulares, independentemente da fase do processo administrativo ou judicial envolvendo a questão.



Gabarito: certo.

Comentários:

As repartições aduaneiras e os órgãos de controle de fronteira comunicarão diretamente ao RENAVAM a entrada e saída temporária ou definitiva de veículos.

Os veículos licenciados no exterior não poderão sair do território nacional sem o prévio pagamento ou o depósito, judicial ou administrativo, dos valores correspondentes às infrações de trânsito cometidas e ao ressarcimento de danos que tiverem causado ao patrimônio público ou de particulares, independentemente da fase do processo administrativo ou judicial envolvendo a questão

28. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: for transferida a propriedade; o proprietário mudar o Município de domicílio ou residência; for alterada qualquer característica do veículo; houver mudança de categoria.

Gabarito: certo.

Comentários:

Vejamos a literalidade:

"Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

II - o proprietário mudar o Município de domicílio ou residência;

III - for alterada qualquer característica do veículo;

IV - houver mudança de categoria.

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

§ 2º No caso de transferência de domicílio ou residência no mesmo Município, o proprietário comunicará o novo endereço num prazo de trinta dias e aguardará o novo licenciamento para alterar o Certificado de Licenciamento Anual.



§ 3º A expedição do novo certificado será comunicada ao órgão executivo de trânsito que expediu o anterior e ao RENAVAM."

29. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer entre outros os seguintes requisitos: ter idade superior a vinte e um anos; e não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os doze últimos meses.

Gabarito: errado.

Comentários:

Vejamos:

"Art. 138. O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer os seguintes requisitos:

I - ter idade superior a vinte e um anos;

II - ser habilitado na categoria D;

III - (VETADO)

IV - não ter cometido mais de uma infração gravíssima

V - ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do CONTRAN."

30. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

Os veículos destinados à formação de condutores serão identificados por uma faixa branca, de vinte centímetros de largura, pintada ao longo da carroçaria, à meia altura, com a inscrição AUTO-ESCOLA na cor preta.

Gabarito: errado.

Comentários:

É amarela!



Art. 154. Os veículos destinados à formação de condutores serão identificados por uma faixa amarela, de vinte centímetros de largura, pintada ao longo da carroçaria, à meia altura, com a inscrição AUTO-ESCOLA na cor preta.

Parágrafo único. No veículo eventualmente utilizado para aprendizagem, quando autorizado para servir a esse fim, deverá ser afixada ao longo de sua carroçaria, à meia altura, faixa branca removível, de vinte centímetros de largura, com a inscrição AUTO-ESCOLA na cor preta.

31. Com base na legislação de trânsito e nas jurisprudências, do STF e STJ, relativas ao tema, julgue o item a seguir.

Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito – CETRAN e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal – CONTRANDIFE, julgar os recursos interpostos contra decisões dos órgãos e entidades executivos estaduais, nos casos de inaptidão permanente constatados nos exames de aptidão física, mental ou psicológica.

Gabarito: certo.

Comentários:

Vejamos:

Art. 14. Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito das respectivas atribuições;

II - elaborar normas no âmbito das respectivas competências;

III - responder a consultas relativas à aplicação da legislação e dos procedimentos normativos de trânsito;

IV - estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito;

V - julgar os recursos interpostos contra decisões:

a) das JARI;

b) dos órgãos e entidades executivos estaduais, nos casos de inaptidão permanente constatados nos exames de aptidão física, mental ou psicológica;

VI - indicar um representante para compor a comissão examinadora de candidatos portadores de deficiência física à habilitação para conduzir veículos automotores;



VII - (VETADO)

VIII - acompanhar e coordenar as atividades de administração, educação, engenharia, fiscalização, policiamento ostensivo de trânsito, formação de condutores, registro e licenciamento de veículos, articulando os órgãos do Sistema no Estado, reportando-se ao CONTRAN;

IX - dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito dos Municípios; e

X - informar o CONTRAN sobre o cumprimento das exigências definidas nos §§ 1º e 2º do art. 333.

XI - designar, em caso de recursos deferidos e na hipótese de reavaliação dos exames, junta especial de saúde para examinar os candidatos à habilitação para conduzir veículos automotores. (Incluído pela Lei nº 9.602, de 1998)

Parágrafo único. Dos casos previstos no inciso V, julgados pelo órgão, não cabe recurso na esfera administrativa.

Art. 15. Os presidentes dos CETRAN e do CONTRANDIFE são nomeados pelos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, respectivamente, e deverão ter reconhecida experiência em matéria de trânsito.

§ 1º Os membros dos CETRAN e do CONTRANDIFE são nomeados pelos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, respectivamente.

§ 2º Os membros do CETRAN e do CONTRANDIFE deverão ser pessoas de reconhecida experiência em trânsito.

§ 3º O mandato dos membros do CETRAN e do CONTRANDIFE é de dois anos, admitida a recondução.

32. Com base na legislação de trânsito e nas jurisprudências, do STF e STJ, relativas ao tema, julgue o item a seguir.

As provas ou competições desportivas, inclusive seus ensaios, em via aberta à circulação, só poderão ser realizadas mediante prévia permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via e dependerão, dentre outras obrigações, de autorização expressa da respectiva confederação desportiva ou de entidades estaduais a ela filiadas.

Gabarito: certo.

Comentários:

Vejamos:



Art. 67. As provas ou competições desportivas, inclusive seus ensaios, em via aberta à circulação, só poderão ser realizadas mediante prévia permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via e dependerão de:

I - autorização expressa da respectiva confederação desportiva ou de entidades estaduais a ela filiadas;

II - caução ou fiança para cobrir possíveis danos materiais à via;

III - contrato de seguro contra riscos e acidentes em favor de terceiros;

IV - prévio recolhimento do valor correspondente aos custos operacionais em que o órgão ou entidade permissionária incorrerá.

Parágrafo único. A autoridade com circunscrição sobre a via arbitrará os valores mínimos da caução ou fiança e do contrato de seguro.

Art. 173. Disputar corrida: (Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência)

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (dez vezes), suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo; (Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência)

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de 12 (doze) meses da infração anterior. (Incluído pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência)

Art. 174. Promover, na via, competição, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo, ou deles participar, como condutor, sem permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via: (Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência)

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (dez vezes), suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo; (Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência)

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo.

§ 1º As penalidades são aplicáveis aos promotores e aos condutores participantes. (Incluído pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência)

§ 2º Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de 12 (doze) meses da infração anterior. Incluído pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência)



Art. 175. Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus: (Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência)

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (dez vezes), suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo; (Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência)

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de 12 (doze) meses da infração anterior.

33. Com base na legislação de trânsito e nas jurisprudências, do STF e STJ, relativas ao tema, julgue o item a seguir.

O motorista profissional de carga é responsável por controlar e registrar o tempo de condução. Assim, o controle do tempo mediante o registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo é facultativo para os veículos na categoria C, uma vez que esse equipamento não é obrigatório devido o peso máximo aplicado para esta categoria.

Gabarito: errado.

Comentários:

Vejamos a literalidade:

Art. 67-C. É vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5 (cinco) horas e meia ininterruptas veículos de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de transporte rodoviário de cargas. (Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência)

§ 1º Serão observados 30 (trinta) minutos para descanso dentro de cada 6 (seis) horas na condução de veículo de transporte de carga, sendo facultado o seu fracionamento e o do tempo de direção desde que não ultrapassadas 5 (cinco) horas e meia contínuas no exercício da condução. (Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência)

§ 1º-A. Serão observados 30 (trinta) minutos para descanso a cada 4 (quatro) horas na condução de veículo rodoviário de passageiros, sendo facultado o seu fracionamento e o do tempo de direção. (Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência)



§ 2º Em situações excepcionais de inobservância justificada do tempo de direção, devidamente registradas, o tempo de direção poderá ser elevado pelo período necessário para que o condutor, o veículo e a carga cheguem a um lugar que ofereça a segurança e o atendimento demandados, desde que não haja comprometimento da segurança rodoviária. (Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência)

§ 3º O condutor é obrigado, dentro do período de 24 (vinte e quatro) horas, a observar o mínimo de 11 (onze) horas de descanso, que podem ser fracionadas, usufruídas no veículo e coincidir com os intervalos mencionados no § 1º, observadas no primeiro período 8 (oito) horas ininterruptas de descanso. (Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência)

§ 4º Entende-se como tempo de direção ou de condução apenas o período em que o condutor estiver efetivamente ao volante, em curso entre a origem e o destino. (Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência)

§ 5º Entende-se como início de viagem a partida do veículo na ida ou no retorno, com ou sem carga, considerando-se como sua continuação as partidas nos dias subsequentes até o destino. (Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência)

§ 6º O condutor somente iniciará uma viagem após o cumprimento integral do intervalo de descanso previsto no § 3º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência)

§ 7º Nenhum transportador de cargas ou coletivo de passageiros, embarcador, consignatário de cargas, operador de terminais de carga, operador de transporte multimodal de cargas ou agente de cargas ordenará a qualquer motorista a seu serviço, ainda que subcontratado, que conduza veículo referido no caput sem a observância do disposto no § 6º. (Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência)

Art. 67-D. (VETADO). (Incluído Lei nº 12.619, de 2012) (Vigência)

Art. 67-E. O motorista profissional é responsável por controlar e registrar o tempo de condução estipulado no art. 67-C, com vistas à sua estrita observância. (Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência)

§ 1º A não observância dos períodos de descanso estabelecidos no art. 67-C sujeitará o motorista profissional às penalidades daí decorrentes, previstas neste Código. (Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência)

§ 2º O tempo de direção será controlado mediante registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo e, ou por meio de anotação em diário de bordo, ou papeleta ou ficha de trabalho externo, ou por meios eletrônicos instalados no veículo, conforme norma do Contran. (Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência)

§ 3º O equipamento eletrônico ou registrador deverá funcionar de forma independente de qualquer interferência do condutor, quanto aos dados registrados. (Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência)

§ 4º A guarda, a preservação e a exatidão das informações contidas no equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e de tempo são de responsabilidade do condutor. (Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência)

RESOLUÇÃO Nº 525, DE 29 DE ABRIL DE 2015.



Dispõe sobre a fiscalização do **TEMPO DE DIREÇÃO DO MOTORISTA PROFISSIONAL** de que trata os **artigos 67-A, 67-C e 67-E**, incluídos no Código de Transito Brasileiro – CTB, pela Lei nº 13.103, de 02 de março de 2015, e dá outras providências.

34. Com base na legislação de trânsito e nas jurisprudências, do STF e STJ, relativas ao tema, julgue o item a seguir.

A educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de 1º, 2º e 3º graus, por meio de planejamento e ações coordenadas entre os representantes do CONTRAN e da área de Educação, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nas respectivas áreas de atuação.

Gabarito: errado.

Comentários:

Entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito!

Art. 76. A educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de 1º, 2º e 3º graus, por meio de planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nas respectivas áreas de atuação.

Parágrafo único. Para a finalidade prevista neste artigo, o Ministério da Educação e do Desporto, mediante proposta do CONTRAN e do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, diretamente ou mediante convênio, promoverá:

I - a adoção, em todos os níveis de ensino, de um currículo interdisciplinar com conteúdo programático sobre segurança de trânsito;

II - a adoção de conteúdos relativos à educação para o trânsito nas escolas de formação para o magistério e o treinamento de professores e multiplicadores;

III - a criação de corpos técnicos interprofissionais para levantamento e análise de dados estatísticos relativos ao trânsito;

IV - a elaboração de planos de redução de acidentes de trânsito junto aos núcleos interdisciplinares universitários de trânsito, com vistas à integração universidades-sociedade na área de trânsito.

35. Com base na legislação de trânsito e nas jurisprudências, do STF e STJ, relativas ao tema, julgue o item a seguir.



Toda peça publicitária destinada à divulgação ou promoção, nos meios de comunicação social, de produto oriundo da indústria automobilística ou afim, incluirá, obrigatoriamente, mensagem educativa de trânsito a ser conjuntamente veiculada. Assim, a veiculação de publicidade feita em desacordo com a norma constitui infração punível de suspensão, nos veículos de divulgação da publicidade, de qualquer outra propaganda do produto, pelo prazo de até 90 dias.

Gabarito: errado.

Comentários:

Vejamos a literalidade:

Art. 77-B. Toda peça publicitária destinada à divulgação ou promoção, nos meios de comunicação social, de produto oriundo da indústria automobilística ou afim, incluirá, obrigatoriamente, mensagem educativa de trânsito a ser conjuntamente veiculada. (Incluído pela Lei nº 12.006, de 2009).

§ 1º Para os efeitos dos arts. 77-A a 77-E, consideram-se produtos oriundos da indústria automobilística ou afins: (Incluído pela Lei nº 12.006, de 2009).

I – os veículos rodoviários automotores de qualquer espécie, incluídos os de passageiros e os de carga; (Incluído pela Lei nº 12.006, de 2009).

II – os componentes, as peças e os acessórios utilizados nos veículos mencionados no inciso I. (Incluído pela Lei nº 12.006, de 2009).

*§ 2º O disposto no **caput** deste artigo aplica-se à propaganda de natureza comercial, veiculada por iniciativa do fabricante do produto, em qualquer das seguintes modalidades: (Incluído pela Lei nº 12.006, de 2009).*

I – rádio; (Incluído pela Lei nº 12.006, de 2009).

II – televisão; (Incluído pela Lei nº 12.006, de 2009).

III – jornal; (Incluído pela Lei nº 12.006, de 2009).

IV – revista; (Incluído pela Lei nº 12.006, de 2009).

*V – **outdoor**. (Incluído pela Lei nº 12.006, de 2009).*

§ 3º Para efeito do disposto no § 2º, equiparam-se ao fabricante o montador, o encarregador, o importador e o revendedor autorizado dos veículos e demais produtos discriminados no § 1º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.006, de 2009).

*Art. 77-C. Quando se tratar de publicidade veiculada em **outdoor** instalado à margem de rodovia, dentro ou fora da respectiva faixa de domínio, a obrigação prevista no art. 77-B estende-se à propaganda de qualquer tipo*



de produto e anunciante, inclusive àquela de caráter institucional ou eleitoral. (Incluído pela Lei nº 12.006, de 2009).

Art. 77-D. O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) especificará o conteúdo e o padrão de apresentação das mensagens, bem como os procedimentos envolvidos na respectiva veiculação, em conformidade com as diretrizes fixadas para as campanhas educativas de trânsito a que se refere o art. 75. (Incluído pela Lei nº 12.006, de 2009).

Art. 77-E. A veiculação de publicidade feita em desacordo com as condições fixadas nos arts. 77-A a 77-D constitui infração punível com as seguintes sanções: (Incluído pela Lei nº 12.006, de 2009).

I – advertência por escrito; (Incluído pela Lei nº 12.006, de 2009).

II – suspensão, nos veículos de divulgação da publicidade, de qualquer outra propaganda do produto, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias; (Incluído pela Lei nº 12.006, de 2009).

III - multa de R\$ 1.627,00 (mil, seiscentos e vinte e sete reais) a R\$ 8.135,00 (oito mil, cento e trinta e cinco reais), cobrada do dobro até o quádruplo em caso de reincidência. (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)

§ 1º As sanções serão aplicadas isolada ou cumulativamente, conforme dispuser o regulamento. (Incluído pela Lei nº 12.006, de 2009).

§ 2º Sem prejuízo do disposto no **caput** deste artigo, qualquer infração acarretará a imediata suspensão da veiculação da peça publicitária até que sejam cumpridas as exigências fixadas nos arts. 77-A a 77-D.

36. Com base na legislação de trânsito e nas jurisprudências, do STF e STJ, relativas ao tema, julgue o item a seguir.

O órgão de trânsito com circunscrição sobre a via poderá determinar a imediata retirada de qualquer elemento que prejudique a visibilidade da sinalização viária e a segurança do trânsito, sem ônus para aquele.

Gabarito: certo.

Comentários:

Vejamos:

"Art. 84. O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá retirar ou determinar a imediata retirada de qualquer elemento que prejudique a visibilidade da sinalização viária e a segurança do trânsito, com ônus para quem o tenha colocado."



Art. 87. Os sinais de trânsito classificam-se em:

I - verticais;

II - horizontais;

III - dispositivos de sinalização auxiliar;

IV - luminosos;

V - sonoros;

VI - gestos do agente de trânsito e do condutor.

Art. 88. Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua construção, ou reaberta ao trânsito após a realização de obras ou de manutenção, enquanto não estiver devidamente sinalizada, vertical e horizontalmente, de forma a garantir as condições adequadas de segurança na circulação.

Parágrafo único. Nas vias ou trechos de vias em obras deverá ser afixada sinalização específica e adequada.

Art. 89. A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência:

I - as ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais;

II - as indicações do semáforo sobre os demais sinais;

III - as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito.

37. Com base na legislação de trânsito e nas jurisprudências, do STF e STJ, relativas ao tema, julgue o item a seguir.

Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão executivo de trânsito do Estado onde se realizará a obra.

Gabarito: E.

Comentários:

Vejamos:

Do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via.



Art. 95. Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via.

§ 1º A obrigação de sinalizar é do responsável pela execução ou manutenção da obra ou do evento.

§ 2º Salvo em casos de emergência, a autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via avisará a comunidade, por intermédio dos meios de comunicação social, com quarenta e oito horas de antecedência, de qualquer interdição da via, indicando-se os caminhos alternativos a serem utilizados.

§ 3º O descumprimento do disposto neste artigo será punido com multa de R\$ 81,35 (oitenta e um reais e trinta e cinco centavos) a R\$ 488,10 (quatrocentos e oitenta e oito reais e dez centavos), independentemente das cominações cíveis e penais cabíveis, além de multa diária no mesmo valor até a regularização da situação, a partir do prazo final concedido pela autoridade de trânsito, levando-se em consideração a dimensão da obra ou do evento e o prejuízo causado ao trânsito. (Redação pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)

§ 4º Ao servidor público responsável pela inobservância de qualquer das normas previstas neste e nos arts. 93 e 94, a autoridade de trânsito aplicará multa diária na base de cinquenta por cento do dia de vencimento ou remuneração devida enquanto permanecer a irregularidade.

38. Com base na legislação de trânsito e nas Resoluções do Contran, julgue o item a seguir.

Ao veículo utilizado no transporte de carga indivisível, que não se enquadre nos limites de peso e dimensões estabelecidos pelo Coordenador do Sistema Nacional de Trânsito, poderá ser concedida, pela autoridade de trânsito, autorização especial de trânsito, com prazo certo, válida para cada viagem, atendidas as medidas de segurança consideradas necessárias. A autorização será concedida mediante requerimento que especificará as características do veículo e da carga, o percurso, sendo o seu deslocamento inicial, de preferência, após às 22h.

Gabarito: errado.

Comentários:

Vejamos:

Com circunscrição sobre a via.

Art. 101. Ao veículo ou à combinação de veículos utilizados no transporte de carga que não se enquadre nos limites de peso e dimensões estabelecidos pelo Contran, poderá ser concedida, pela autoridade com circunscrição sobre a via, autorização especial de trânsito, com prazo certo, válida para cada viagem ou por período, atendidas as medidas de segurança consideradas necessárias, conforme regulamentação do Contran.



§ 1º A autorização será concedida mediante requerimento que especificará as características do veículo ou combinação de veículos e de carga, o percurso, a data e o horário do deslocamento inicial.

§ 2º A autorização não exime o beneficiário da responsabilidade por eventuais danos que o veículo ou a combinação de veículos causar à via ou a terceiros.

§ 3º Aos guindastes autopropelidos ou sobre caminhões poderá ser concedida, pela autoridade com circunscrição sobre a via, autorização especial de trânsito, com prazo de seis meses, atendidas as medidas de segurança consideradas necessárias.

39. Com base na legislação de trânsito, julgue o item a seguir.

Os veículos licenciados no exterior não poderão sair do território nacional sem o prévio pagamento ou o depósito, judicial ou administrativo, dos valores correspondentes às infrações de trânsito cometidas, salvo se autorizado pelo Ministério das Relações Exteriores.

Gabarito: E.

Comentários:

Vejamos:

DOS VEÍCULOS EM CIRCULAÇÃO INTERNACIONAL

Art. 118. A circulação de veículo no território nacional, independentemente de sua origem, em trânsito entre o Brasil e os países com os quais exista acordo ou tratado internacional, reger-se-á pelas disposições deste Código, pelas convenções e acordos internacionais ratificados.

Art. 119. As repartições aduaneiras e os órgãos de controle de fronteira comunicarão diretamente ao RENAVAM a entrada e saída temporária ou definitiva de veículos.

§ 1º Os veículos licenciados no exterior não poderão sair do território nacional sem o prévio pagamento ou o depósito, judicial ou administrativo, dos valores correspondentes às infrações de trânsito cometidas e ao ressarcimento de danos que tiverem causado ao patrimônio público ou de particulares, independentemente da fase do processo administrativo ou judicial envolvendo a questão. (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)

§ 2º Os veículos que saírem do território nacional sem o cumprimento do disposto no § 1º e que posteriormente forem flagrados tentando ingressar ou já em circulação no território nacional serão retidos até a regularização da situação.



40. "Motorista invade calçada, atropela mulher e não presta socorro.

A imprudência do motorista de uma caminhonete por pouco não terminou na morte de uma pedestre na tarde de quinta-feira (8/11), em Vicente Pires. O condutor, de 39 anos, subiu em uma calçada na rua 7/8 da cidade, atingiu uma mulher. Ele nem sequer desceu do veículo para prestar socorro. Uma câmera de segurança registrou o atropelamento."

Fonte: www.correiobraziliense.com.br (adaptado)

Com base no texto acima, na legislação de trânsito e nas jurisprudências do STJ, julgue o item a seguir.

O motorista, no caso acima, responderá por lesão corporal na direção veicular com aumento da pena de um terço a metade.

Gabarito: C.

Comentários:

Exatamente, seguindo o art. 303 do CTB.

41. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97).

O infrator de trânsito será submetido a curso de reciclagem quando se envolver em acidente grave para o qual haja contribuído, independentemente de processo judicial.

Gabarito: certo.

Comentários:

Exatamente, vejamos o art. 268.

"Art. 268. O infrator será submetido a curso de reciclagem, na forma estabelecida pelo CONTRAN:

~~I - quando, sendo contumaz, for necessário à sua reeducação; (REVOGADO)~~

II - quando suspenso do direito de dirigir;

III - quando se envolver em acidente grave para o qual haja contribuído, independentemente de processo judicial;



IV - quando condenado judicialmente por delito de trânsito;

V - a qualquer tempo, se for constatado que o condutor está colocando em risco a segurança do trânsito;

VI - em outras situações a serem definidas pelo CONTRAN."

42. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97).

O recolhimento do Certificado de Registro dar-se-á mediante recibo, além dos casos previstos neste Código, quando alienado o veículo, não for transferida sua propriedade no prazo de trinta dias.

Gabarito: certo.

Comentários:

Vejamos o art. 273:

"Art. 273. O recolhimento do Certificado de Registro dar-se-á mediante recibo, além dos casos previstos neste Código, quando:

I - houver suspeita de inautenticidade ou adulteração;

II - se, alienado o veículo, não for transferida sua propriedade no prazo de trinta dias."

43. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97).

Caso um condutor cometa um crime de trânsito utilizando veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou características que afetem a sua segurança terá sua pena agravada.

Gabarito: certo.

Comentários:

Vejamos as circunstâncias que sempre agravam:

"Art. 298. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração:



- I - com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros;*
- II - utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas;*
- III - sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;*
- IV - com Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação de categoria diferente da do veículo;*
- V - quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga;*
- VI - utilizando veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou características que afetem a sua segurança ou o seu funcionamento de acordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações do fabricante;*
- VII - sobre faixa de trânsito temporária ou permanentemente destinada a pedestres."*

44. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97).

João que ser condutor de veículo escolar, assim, entre outros requisitos tem que apresentar, previamente, certidão negativa, renovável a cada cinco anos, do registro de distribuição criminal relativamente aos Crimes Contra o Patrimônio e Contra a Vida.

Gabarito: errado.

Comentários:

Não são todos! Vejamos a regra.

"Art. 329. Os condutores dos veículos de que tratam os arts. 135 e 136, para exercerem suas atividades, deverão apresentar, previamente, certidão negativa do registro de distribuição criminal relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, renovável a cada cinco anos, junto ao órgão responsável pela respectiva concessão ou autorização."

45. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97).

Os estabelecimentos onde se executem reformas ou recuperação de veículos e os que comprem, vendam ou desmontem veículos, usados ou não, são obrigados a possuir livros de registro de seu movimento de entrada e saída e de uso de placas de experiência, conforme modelos aprovados e rubricados pelos órgãos de trânsito.



Gabarito: certo.

Comentários:

Exatamente. Vejamos:

Art. 330. Os estabelecimentos onde se executem reformas ou recuperação de veículos e os que comprem, vendam ou desmontem veículos, usados ou não, são obrigados a possuir livros de registro de seu movimento de entrada e saída e de uso de placas de experiência, conforme modelos aprovados e rubricados pelos órgãos de trânsito.

§ 1º Os livros indicarão:

I - data de entrada do veículo no estabelecimento;

II - nome, endereço e identidade do proprietário ou vendedor;

III - data da saída ou baixa, nos casos de desmontagem;

IV - nome, endereço e identidade do comprador;

V - características do veículo constantes do seu certificado de registro;

VI - número da placa de experiência.

46. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97).

Os veículos destinados à formação de condutores serão identificados por uma faixa amarela, de quarenta centímetros de largura, pintada ao longo da carroçaria, à meia altura, com a inscrição AUTO-ESCOLA na cor preta.

Gabarito: errado.

Comentários:

São 20 centímetros! Quarenta será no caso de condução de escolares.

Art. 154. Os veículos destinados à formação de condutores serão identificados por uma faixa amarela, de vinte centímetros de largura, pintada ao longo da carroçaria, à meia altura, com a inscrição AUTO-ESCOLA na cor preta.



Parágrafo único. No veículo eventualmente utilizado para aprendizagem, quando autorizado para servir a esse fim, deverá ser afixada ao longo de sua carroçaria, à meia altura, faixa branca removível, de vinte centímetros de largura, com a inscrição AUTO-ESCOLA na cor preta.

47. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97).

Os veículos em circulação terão suas condições de segurança, de controle de emissão de gases poluentes e de ruído avaliadas mediante inspeção, que será obrigatória, na forma e periodicidade estabelecidas pela norma. Sendo que estarão isentos, durante 3 anos a partir do primeiro licenciamento, os veículos novos classificados na categoria particular, com capacidade para até 7 (sete) passageiros, desde que mantenham suas características originais de fábrica e não se envolvam em acidente de trânsito com danos de média ou grande monta.

Gabarito: certo.

Comentários:

Exatamente! Vejamos as regras:

Art. 104. Os veículos em circulação terão suas condições de segurança, de controle de emissão de gases poluentes e de ruído avaliadas mediante inspeção, que será obrigatória, na forma e periodicidade estabelecidas pelo CONTRAN para os itens de segurança e pelo CONAMA para emissão de gases poluentes e ruído.

§ 5º Será aplicada a medida administrativa de retenção aos veículos reprovados na inspeção de segurança e na de emissão de gases poluentes e ruído.

*§ 6º Estarão isentos da inspeção de que trata o caput, **durante 3 (três) anos** a partir do primeiro licenciamento, os veículos novos classificados na categoria particular, com capacidade **para até 7 (sete) passageiros**, desde que mantenham suas características originais de fábrica e não se envolvam em acidente de trânsito com danos de média ou grande monta.*

*§ 7º **Para os demais veículos novos, o período de que trata o § 6º será de 2 (dois) anos**, desde que mantenham suas características originais de fábrica e não se envolvam em acidente de trânsito com danos de média ou grande monta.*

48. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97).

Excepcionalmente, independente de autorização, os veículos utilizados por membros do Poder Judiciário e do Ministério Público que exerçam competência ou atribuição criminal poderão



temporariamente ter placas especiais, de forma a impedir a identificação de seus usuários específicos, na forma de regulamento a ser emitido, conjuntamente, pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, pelo Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP e pelo Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN.

Gabarito: errado.

Comentários:

Ter que ser mediante autorização específica e fundamentada das respectivas corregedorias e com a devida comunicação aos órgãos de trânsito competentes.

"Art. 115

(...) § 7º Excepcionalmente, mediante autorização específica e fundamentada das respectivas corregedorias e com a devida comunicação aos órgãos de trânsito competentes, os veículos utilizados por membros do Poder Judiciário e do Ministério Público que exerçam competência ou atribuição criminal poderão temporariamente ter placas especiais, de forma a impedir a identificação de seus usuários específicos, na forma de regulamento a ser emitido, conjuntamente, pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, pelo Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP e pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN."

49. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97).

Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semirreboque, inclusive de uso bélico, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei.

Gabarito: errado.

Comentários:

Vejamos o art. 120:

"Art. 120. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semirreboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei.

§ 1º Os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal somente registrarão veículos oficiais de propriedade da administração direta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de qualquer um dos poderes, com indicação expressa, por pintura nas portas, do nome, sigla ou logotipo do órgão ou

56



entidade em cujo nome o veículo será registrado, excetuando-se os veículos de representação e os previstos no art. 116.

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica ao veículo de uso bélico.”

50. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97).

Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando o proprietário mudar o Município de domicílio ou residência.

Gabarito: certo.

Comentários:

Exatamente. Cuidado que no mesmo município não é preciso!

"Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

II - o proprietário mudar o Município de domicílio ou residência;

III - for alterada qualquer característica do veículo;

IV - houver mudança de categoria.

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

§ 2º No caso de transferência de **domicílio ou residência no mesmo Município**, o proprietário comunicará o novo endereço num prazo de trinta dias e aguardará o novo licenciamento para alterar o Certificado de Licenciamento Anual.

§ 3º A expedição do novo certificado será comunicada ao órgão executivo de trânsito que expediu o anterior e ao RENAVAL.”

51. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) e as principais jurisprudências.



O aumento de pena de um terço a metade no caso de homicídio culposo na direção veicular, quando praticado sobre a faixa de pedestres ou na calçada, será aplicada tanto quando o agente estiver conduzindo o seu veículo pela via pública e perder o controle do veículo automotor, vindo a adentrar na calçada e atingir a vítima, como quando estiver saindo de uma garagem ou efetuando qualquer manobra e, em razão de sua desatenção, acabar por atingir e matar o pedestre.

Gabarito: certo.

Comentários:

A majorante do art. 302, § 1º, II, do CTB será aplicada tanto quando o agente estiver conduzindo o seu veículo pela via pública e perder o controle do veículo automotor, vindo a adentrar na calçada e atingir a vítima, como quando estiver saindo de uma garagem ou efetuando qualquer manobra e, em razão de sua desatenção, acabar por atingir e matar o pedestre.

Assim, aplica-se a referida causa de aumento de pena na hipótese em que o condutor do veículo transitava pela via pública e, ao efetuar manobra, perdeu o controle do carro, subindo na calçada e atropelando a vítima.

52. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97).

É possível reconhecer a consunção do delito previsto no art. 306, do CTB (embriaguez ao volante) pelo crime do art. 303 (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor).

Gabarito: errado.

Comentários:

Não é possível reconhecer a consunção do delito previsto no art. 306, do CTB (embriaguez ao volante) pelo crime do art. 303 (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor). Isso porque um não é meio para a execução do outro, sendo infrações penais autônomas que tutelam bens jurídicos distintos.

Caso concreto: motorista conduzia seu veículo em estado de embriaguez quando atropelou um pedestre, causando-lhe lesões corporais leves. Após a colisão, policiais militares submeteram o condutor ao teste de bafômetro, que atestou a ingestão de álcool. (STJ. 5ª Turma. REsp 1629107/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 20/03/2018. STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 442.850/MS, Rel. Laurita Vaz, julgado em 25/09/2018.))

E, agora, dependendo da lesão corporal pode ser até ser qualificado.



53. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97).

Pedro conduzia seu veículo automotor produzindo fumaça em níveis superiores aos legalmente permitidos. Nessa situação, conforme o nível de fumaça exalada, a conduta de Pedro pode configurar tanto infração administrativa como crime de trânsito.

Gabarito: errado.

Comentários:

Crime não. Pode ser uma infração de trânsito!

Art. 231. Transitar com o veículo:

(...)

*III - **produzindo fumaça**, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN;*

IV - com suas dimensões ou de sua carga superiores aos limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização, sem autorização:

Infração - grave;

54. Dois motoristas, Pedro e José, foram levados à central de flagrantes da polícia civil após terem sido parados em uma blitz no trânsito. Segundo a polícia civil, Pedro, de trinta e dois anos de idade, foi submetido ao teste do bafômetro, durante a blitz, e o resultado mostrou 0,68 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Ele pagou fiança e deverá responder em liberdade por crime de trânsito. Conforme os policiais, José, de vinte e dois anos de idade, se recusou a submeter-se ao teste do bafômetro, mas o médico legista do Instituto Médico Legal (IML) que o examinou comprovou alteração da capacidade psicomotora em razão do consumo de substância psicoativa que determina dependência. José também pagou fiança para ser liberado.

Com relação a essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

José cometeu infração administrativa, mas não crime, ao se recusar a fazer o teste do bafômetro.

Gabarito: certo.

Comentários:



Exatamente. Nesse caso, José cometeu infração do art. 165-A.

"Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277:"

55. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

O condutor que exerce atividade remunerada em veículo, habilitado na categoria C, D ou E, poderá optar por participar de curso preventivo de reciclagem sempre que, no período de um ano, atingir quatorze pontos.

Gabarito: errado.

Comentários:

Agora são 30 pontos!

Art. 261

(...)

§ 5º No caso do condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, a penalidade de suspensão do direito de dirigir de que trata o caput deste artigo será imposta quando o infrator atingir o limite de pontos previsto na alínea c do inciso I do caput deste artigo, independentemente da natureza das infrações cometidas, facultado a ele participar de curso preventivo de reciclagem sempre que, no período de 12 (doze) meses, atingir 30 (trinta) pontos, conforme regulamentação do Contran.

56. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e nas principais jurisprudências.

O bem jurídico tutelado nos crimes de trânsito é a segurança viária.

Gabarito: certo.

Comentários:

Exatamente. Segundo a doutrina e os tribunais superiores o bem jurídico tutelado nos crimes de trânsito é a segurança viária.



57. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e nas jurisprudências vigentes.

Segundo o STJ se o antigo proprietário deixar comunicar ao órgão executivo de trânsito a transferência do veículo poderá arcar com as multas e com o IPVA posterior à venda.

Gabarito: errado.

Comentários:

Súmula 585-STJ: A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. Os autos foram recebidos neste Gabinete em 19.2.2015.

A irresignação merece acolhida. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, embora o dispositivo atribua ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar ao órgão executivo de trânsito a transferência do veículo, sob pena de ter que arcar solidariamente com as penalidades impostas, a referida disposição legal somente incide nas infrações de trânsito, não se aplicando a débitos tributários relativos ao não pagamento de IPVA, por não serem relacionados a violação a regras de trânsito.

58. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e nas jurisprudências vigentes.

João passou em todos os exames e recebeu a Permissão para Dirigir veículo automotor. Com dez meses de Permissão João recebeu uma infração de natureza grave, pois deixou de efetuar o registro do seu novo veículo no prazo de 30 dias. Dessa forma, João perderá a Permissão para Dirigir.

Gabarito: errado.

Comentários:

Vejamos posicionamento do STJ:

Com relação à suposta violação dos arts. 233 e 148, caput e § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, suscitada no apelo nobre, sem razão a parte recorrente. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a infração de trânsito consistente em "deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de 30 dias" (artigo 233 do CTB) não pode impedir o condutor de obter sua Carteira Nacional de Habilitação definitiva.

"Art. 233. Deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias, junto ao órgão executivo de trânsito, ocorridas as hipóteses previstas no art. 123:



Infração - média;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo para regularização."

59. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

Quem praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa, terá sua pena aumentada de um terço à metade.

Gabarito: errado.

Comentários:

Vejamos o art. 302.

"Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 10 No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade, se o agente:

I - não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;

II - praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada;

III - deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente;

IV - no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros.

§ 30 Se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - reclusão, de cinco a oito anos, e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor."

60. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.



Entregar a direção de veículo automotor, a pessoa não habilitada, é crime de perigo abstrato.

Gabarito: certo.

Comentários:

Exatamente. Trata-se da súmula 575 do STJ.

"Constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa que não seja habilitada, ou que se encontre em qualquer das situações previstas no art. 310 do CTB, independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo."

Art. 310. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

61. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

A habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico será apurada por meio de exames que deverão ser realizados junto ao órgão ou entidade executivos do Estado ou do Distrito Federal, do domicílio ou residência do candidato, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão, devendo o condutor preencher os seguintes requisitos: ser penalmente imputável; saber ler e escrever; e possuir Carteira de Identidade ou equivalente.

Gabarito: certo.

Comentários:

Vejamos o que menciona a norma! O CPF é exigido pela Resolução 789/20 do Contran que revogou a 168/04.

Art. 140. A habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico será apurada por meio de exames que deverão ser realizados junto ao órgão ou entidade executivos do Estado ou do Distrito Federal, do domicílio ou residência do candidato, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão, devendo o condutor preencher os seguintes requisitos:

I - ser penalmente imputável;

II - saber ler e escrever;



III - possuir Carteira de Identidade ou equivalente.

Parágrafo único. As informações do candidato à habilitação serão cadastradas no RENACH. Art. 141. O processo de habilitação, as normas relativas à aprendizagem para conduzir veículos automotores e elétricos e à autorização para conduzir ciclomotores serão regulamentados pelo CONTRAN.

§ 1º A autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal ficará a cargo dos Municípios.

62. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

Os tratores mistos destinados a executar trabalhos agrícolas poderão ser conduzidos em via pública também por condutor habilitado na categoria B.

Gabarito: errado.

Comentários:

É o de roda! Vejamos o que menciona a norma:

"Art. 144. O trator de roda, o trator de esteira, o trator misto ou o equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola, de terraplenagem, de construção ou de pavimentação só podem ser conduzidos na via pública por condutor habilitado nas categorias C, D ou E.

Parágrafo único. O trator de roda e os equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas poderão ser conduzidos em via pública também por condutor habilitado na categoria B."

63. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

Os condutores das categorias C, D e E deverão submeter-se a exames toxicológicos para a habilitação e renovação da Carteira Nacional de Habilitação. O exame buscará aferir o consumo de substâncias psicoativas que, comprovadamente, comprometam a capacidade de direção e deverá ter janela de detecção mínima de 60 dias.

Gabarito: errado.

Comentários:

São 90 dias! Vejamos o que menciona a norma:



Art. 148-A. Os condutores das categorias C, D e E deverão submeter-se a exames toxicológicos para a habilitação e renovação da Carteira Nacional de Habilitação.

§ 10 O exame de que trata este artigo buscará aferir o consumo de substâncias psicoativas que, comprovadamente, comprometam a capacidade de direção e deverá ter janela de detecção mínima de 90 (noventa) dias, nos termos das normas do Contran.

§ 20 Os condutores das categorias C, D e E com Carteira Nacional de Habilitação com validade de 5 (cinco) anos deverão fazer o exame previsto no § 10 no prazo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses a contar da realização do disposto no caput.

§ 30 Os condutores das categorias C, D e E com Carteira Nacional de Habilitação com validade de 3 (três) anos deverão fazer o exame previsto no § 10 no prazo de 1 (um) ano e 6 (seis) meses a contar da realização do disposto no caput.

§ 40 É garantido o direito de contraprova e de recurso administrativo no caso de resultado positivo para o exame de que trata o caput, nos termos das normas do Contran.

§ 50 A reprovação no exame previsto neste artigo terá como consequência a suspensão do direito de dirigir pelo período de 3 (três) meses, condicionado o levantamento da suspensão ao resultado negativo em novo exame, e vedada a aplicação de outras penalidades, ainda que acessórias.

§ 60 O resultado do exame somente será divulgado para o interessado e não poderá ser utilizado para fins estranhos ao disposto neste artigo ou no § 60 do art. 168 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 10 de maio de 1943.

§ 70 O exame será realizado, em regime de livre concorrência, pelos laboratórios credenciados pelo Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, nos termos das normas do Contran, vedado aos entes públicos:

I - fixar preços para os exames;

II - limitar o número de empresas ou o número de locais em que a atividade pode ser exercida; e

III - estabelecer regras de exclusividade territorial.

64. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

O exame de direção veicular será realizado perante comissão integrada por três membros designados pelo dirigente do órgão executivo local de trânsito. Na comissão de exame de direção veicular, todos os membros deverão ser habilitado na categoria igual ou superior à pretendida pelo candidato.



Gabarito: errado.

Comentários:

Na comissão de exame de direção veicular, pelo menos um membro deverá ser habilitado na categoria igual ou superior à pretendida pelo candidato. Vejamos:

"Art. 152. O exame de direção veicular será realizado perante comissão integrada por 3 (três) membros designados pelo dirigente do órgão executivo local de trânsito.

§ 1º Na comissão de exame de direção veicular, pelo menos um membro deverá ser habilitado na categoria igual ou superior à pretendida pelo candidato."

65. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

Promover, na via, competição, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo, ou deles participar, como condutor, sem permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via é infração gravíssima com suspensão do direito de dirigir.

Gabarito: certo.

Comentários:

Vejamos:

"Art. 174. Promover, na via, competição, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo, ou deles participar, como condutor, sem permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (dez vezes), suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo;

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo."

66. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

Transitar com o veículo na faixa ou pista da direita, regulamentada como de circulação exclusiva para determinado tipo de veículo, exceto para acesso a imóveis lindeiros ou conversões à direita, é infração de natureza leve.



Gabarito: certo.

Comentários:

Vejamos:

Art. 184. Transitar com o veículo:

I - na faixa ou pista da direita, regulamentada como de circulação exclusiva para determinado tipo de veículo, exceto para acesso a imóveis lindeiros ou conversões à direita:

Infração - leve;

Penalidade - multa;

II - na faixa ou pista da esquerda regulamentada como de circulação exclusiva para determinado tipo de veículo:

Infração - grave;

Penalidade - multa.

67. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

Conduzir bicicleta em passeios onde não seja permitida a circulação desta é infração de natureza média e tem uma medida administrativa de remoção da bicicleta, mediante recibo para o pagamento da multa.

Gabarito: certo.

Comentários:

Vejamos:

"Art. 255

. Conduzir bicicleta em passeios onde não seja permitida a circulação desta, ou de forma agressiva, em desacordo com o disposto no parágrafo único do art. 59:

Infração - média;

Penalidade - multa;



Medida administrativa - remoção da bicicleta, mediante recibo para o pagamento da multa."

68. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

São penalidades que podem ser aplicadas: advertência por escrito; multa; restritiva de direitos, suspensão do direito de dirigir; cassação da Carteira Nacional de Habilitação; cassação da Permissão para Dirigir; e frequência obrigatória em curso de reciclagem.

Gabarito: errado.

Comentários:

Restritiva de direitos? Lógico que não! Vejamos:

Art. 256. A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar, às infrações nele previstas, as seguintes penalidades:

I - advertência por escrito;

II - multa;

III - suspensão do direito de dirigir;

IV - (Revogado pela Lei nº 13.281, de 2016)

V - cassação da Carteira Nacional de Habilitação;

VI - cassação da Permissão para Dirigir;

VII - frequência obrigatória em curso de reciclagem.

69. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

O embarcador é responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou no peso bruto total, quando simultaneamente for o único remetente da carga e o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for inferior àquele aferido.

Gabarito: certo.



Comentários:

As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados no CTB. O embarcador é responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou no peso bruto total, quando simultaneamente for o único remetente da carga e o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for inferior àquele aferido.

70. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

Quando ocorrer a suspensão do direito de dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação será devolvida a seu titular em 15 dias após cumprida a penalidade e o curso de reciclagem.

Gabarito: errado.

Comentários:

Será devolvida a seu titular imediatamente:

Art. 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos:

I - sempre que o infrator atingir a contagem de 20 (vinte) pontos, no período de 12 (doze) meses, conforme a pontuação prevista no art. 259;

II - por transgressão às normas estabelecidas neste Código, cujas infrações preveem, de forma específica, a penalidade de suspensão do direito de dirigir.

§ 1º Os prazos para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir são os seguintes:

I - no caso do inciso I do caput: de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e, no caso de reincidência no período de 12 (doze) meses, de 8 (oito) meses a 2 (dois) anos;

II - no caso do inciso II do caput: de 2 (dois) a 8 (oito) meses, exceto para as infrações com prazo descrito no dispositivo infracional, e, no caso de reincidência no período de 12 (doze) meses, de 8 (oito) a 18 (dezoito) meses, respeitado o disposto no inciso II do art. 263.

*§ 2º Quando ocorrer a suspensão do direito de dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação **será devolvida a seu titular imediatamente** após cumprida a penalidade e o curso de reciclagem.*

§ 3º A imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir elimina os 20 (vinte) pontos computados para fins de contagem subsequente.



71. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97).

É objetivo básico, entre outros, do Sistema Nacional de Trânsito: fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução das atividades de trânsito.

Gabarito: certo.

Comentários:

São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito:
✓ estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito, e fiscalizar seu cumprimento;
✓ fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução das atividades de trânsito;
✓ estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração do Sistema.

72. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97).

O CONTRAN é um órgão consultivo, normativo e administrativo. A ele cabe a coordenação do SNT. Ele vai responder às consultas que lhe forem formuladas, relativas à aplicação da legislação de trânsito. Além disso vai julgar recursos em segunda instância e dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal.

Gabarito: errado.

Comentários:

O CONTRAN é um órgão consultivo e normativo. A ele cabe a coordenação do SNT. Ele vai responder às consultas que lhe forem formuladas, relativas à aplicação da legislação de trânsito. Além disso vai julgar recursos em segunda instância e dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal.

Cabe lembrar as decisões desse colegiado vêm de trabalhos técnicos das Câmaras Temáticas, que são órgãos técnicos vinculados a ele e são integradas por especialistas.



73. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97).

Os veículos de transporte coletivo regular de passageiros, quando circularem em faixas próprias a eles destinadas, e os ciclos motorizados ou não deverão utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e a noite.

Gabarito: errado.

Comentários:

Motorizados! Os veículos de transporte coletivo regular de passageiros, quando circularem em faixas próprias a eles destinadas, e os ciclos motorizados **deverão utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e a noite.**

Já com relação à buzina, o condutor de veículo só poderá fazer uso, desde que em toque breve, nas seguintes situações: para fazer as **advertências necessárias** a fim de evitar acidentes; fora das áreas urbanas, quando for conveniente **advertir a um condutor** que se tem o propósito de ultrapassá-lo.

Os condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão circular nas vias:	Os passageiros de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão ser transportados
utilizando capacete de segurança, com viseira ou óculos protetores	utilizando capacete de segurança
segurando o guidom com as duas mãos	em carro lateral acoplado aos veículos ou em assento suplementar atrás do condutor
usando vestuário de proteção, de acordo com as especificações do CONTRAN	usando vestuário de proteção, de acordo com as especificações do CONTRAN

74. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97).

É vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5 horas e meia ininterruptas veículos de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de transporte rodoviário de cargas. Serão observados 30 minutos para descanso dentro de cada 6 horas na condução de veículo de transporte de carga, sendo facultado o seu fracionamento e o do tempo de direção desde que não ultrapassadas 5 horas e meia contínuas no exercício da condução. Serão observados 30 minutos para descanso a cada 4 horas na condução de veículo rodoviário de passageiros, sendo facultado o seu fracionamento e o do tempo de direção.



Gabarito: certo.

Comentários:

É vedado ao **motorista profissional dirigir por mais de 5 horas e meia ininterruptas** veículos de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de transporte rodoviário de cargas. Serão observados 30 minutos para descanso dentro de cada 6 horas **na condução de veículo de transporte de carga**, sendo facultado o seu fracionamento e o do tempo de direção desde que não ultrapassadas 5 horas e meia contínuas no exercício da condução. Serão observados 30 minutos para descanso a cada 4 horas **na condução de veículo rodoviário de passageiros**, sendo facultado o seu fracionamento e o do tempo de direção. Outra informação importante é que o condutor é obrigado, dentro do período de 24 horas, a observar o mínimo de 11 horas de descanso, que podem ser fracionadas desde que a 1ª parcela não seja inferior a 8 horas.

75. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97).

Nas estradas, quando não houver acostamento ou quando não for possível a utilização dele, a circulação de pedestres, na pista de rolamento, será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista, em fila única, em sentido contrário ao deslocamento de veículos, exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida.

Gabarito: certo.

Comentários:

Nas vias rurais (rodovias e estradas), quando não houver acostamento ou quando não for possível a utilização dele, a circulação de pedestres, na pista de rolamento, será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista, em fila única, **em sentido contrário ao deslocamento de veículos**, exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida.

76. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97).

Toda peça publicitária destinada à divulgação ou promoção, nos meios de comunicação social, de produto oriundo da indústria automobilística ou afim, incluirá, obrigatoriamente, mensagem educativa de trânsito a ser conjuntamente veiculada. A veiculação de publicidade feita em desacordo constitui infração punível com as seguintes sanções: advertência por escrito; suspensão, nos veículos de divulgação da publicidade, de qualquer outra propaganda do produto, pelo prazo



de até 60 dias; e multa de R\$ 1.627,00 a R\$ 8.135,00, cobrada do dobro até o quántuplo em caso de reincidência.

Gabarito: certo.

Comentários:

Toda peça publicitária destinada à divulgação ou promoção, nos meios de comunicação social, de produto oriundo da indústria automobilística ou afim, **incluira, obrigatoriamente, mensagem educativa de trânsito a ser conjuntamente veiculada.**

Consideram-se produtos oriundos da indústria automobilística ou afins:

- ✓ os veículos rodoviários automotores de qualquer espécie, incluídos os de passageiros e os de carga;
- ✓ os componentes, as peças e os acessórios utilizados nos veículos.

Nesse caso aplica-se à propaganda de natureza comercial, veiculada por iniciativa do fabricante do produto, em qualquer das seguintes modalidades:

- rádio;
- televisão;
- jornal;
- revista;
- outdoor.

A veiculação de publicidade feita em desacordo constitui infração punível com as seguintes sanções:

- ✓ advertência por escrito;
- ✓ suspensão, nos veículos de divulgação da publicidade, de qualquer outra propaganda do produto, pelo prazo de até 60 dias;
- ✓ multa de R\$ 1.627,00 a R\$ 8.135,00, cobrada do dobro até o quántuplo em caso de reincidência.

Texto para as questões 77 a 79:

"O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quarta-feira (12) que o motorista profissional condenado por homicídio culposo (sem intenção de matar) ao volante pode ter suspenso o direito de dirigir.

O caso tem repercussão geral, ou seja, a decisão tomada pela Corte será aplicada pelos demais tribunais do país.



A determinação ocorre dentro de um processo, julgado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que negou a suspensão da habilitação de um motorista condenado por homicídio culposo sob a justificativa de que a medida inviabilizaria seu direito ao trabalho, garantido pela Constituição (leia mais abaixo).

Os ministros do Supremo entenderam que a pena de suspensão da habilitação não viola o direito constitucional ao trabalho. Para o STF, o bem a ser protegido é a saúde da coletividade.”

Fonte: G1.

Considerando o texto acima, julgue os itens (77 a 79) a seguir, com base nas jurisprudências e no Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97)

77. Ao cometer qualquer crime de trânsito o condutor necessariamente terá o seu direito de dirigir suspenso.

Gabarito: errado.

Comentários:

Depende do crime. Pois nem todos os crimes vão ter suspensão. Em alguns casos, com base no artigo 296 do CTB, somente na reincidência.

78. A suspensão do direito de dirigir de um condutor que tenha cometido crime de trânsito será de 1 a 5 anos.

Gabarito: errado.

Comentários:

Quando for aplicável a suspensão, esta poderá de 2 meses a 5 anos. E é o juiz que aplicará.

79. A suspensão do direito de dirigir no caso de crime de trânsito será aplicado pelo Diretor do Órgão Executivo de Trânsito da unidade federativa que tenha o registro do condutor.



Gabarito: errado.

Comentários:

Quem aplica a suspensão é o juiz, e não o diretor. Vejamos:

Art. 292. A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta isolada ou cumulativamente com outras penalidades. (Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência)

Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos.

§ 1º Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária, em quarenta e oito horas, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação.

§ 2º A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor não se inicia enquanto o sentenciado, por efeito de condenação penal, estiver recolhido a estabelecimento prisional.

Art. 294. Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção.

Parágrafo único. Da decisão que decretar a suspensão ou a medida cautelar, ou da que indeferir o requerimento do Ministério Público, caberá recurso em sentido estrito, sem efeito suspensivo.

Art. 295. A suspensão para dirigir veículo automotor ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação será sempre comunicada pela autoridade judiciária ao Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, e ao órgão de trânsito do Estado em que o indiciado ou réu for domiciliado ou residente.

*Art. 296. Se o réu for reincidente na prática de crime previsto neste Código, o juiz aplicará a penalidade de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, sem prejuízo das demais sanções. **ais cabíveis.***

80. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97).

A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência: as ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais; as indicações do semáforo sobre os demais sinais; e as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito.



Gabarito: certo.

Comentários:

A sinalização terá a seguinte **ordem de prevalência**:

- ✓ as ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais;
- ✓ as indicações do semáforo sobre os demais sinais;
- ✓ as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito.

81. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

Os veículos classificam-se quanto à tração em automotor; elétrico; de propulsão humana; de tração animal; reboque ou semirreboque.

Gabarito: certo.

Comentários:

Os veículos classificam-se em: **quanto à tração** (automotor; elétrico; de propulsão humana; de tração animal; reboque ou semirreboque); **quanto à espécie** (de passageiros, de carga, misto, de competição, de tração, especial; e de coleção); **quanto à categoria** (oficial, de representação diplomática, de repartições consulares de carreira ou organismos internacionais acreditados junto ao Governo brasileiro, particular, de aluguel, de aprendizagem).

82. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

Ao veículo ou combinação de veículos utilizado no transporte de carga indivisível, que não se enquadre nos limites de peso e dimensões, poderá ser concedida, pela autoridade com circunscrição sobre a via, autorização especial de trânsito, com prazo certo, válida para cada viagem, atendidas as medidas de segurança consideradas necessárias.

Gabarito: certo.

Comentários:

Ao veículo ou combinação de veículos utilizado no transporte de carga indivisível, **que não se enquadre nos limites de peso e dimensões**, poderá ser concedida, pela autoridade com circunscrição sobre a via,



autorização especial de trânsito, com prazo certo, válida para cada viagem, atendidas as medidas de segurança consideradas necessárias.

83. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

Sobre a vistoria, a norma menciona que estarão isentos da inspeção veicular, durante 3 anos a partir do primeiro licenciamento, os veículos novos classificados na categoria particular, com capacidade para até 7 passageiros, desde que mantenham suas características originais de fábrica e não se envolvam em acidente de trânsito com danos de média ou grande monta. Para os demais veículos novos, o período será de 2 anos, desde que mantenham suas características originais de fábrica e não se envolvam em acidente de trânsito com danos de média ou grande monta.

Gabarito: certo.

Comentários:

Sobre a vistoria, a norma menciona que estarão isentos da inspeção veicular, **durante 3 anos** a partir do primeiro licenciamento, os veículos novos classificados na categoria particular, com capacidade para **até 7 passageiros**, desde que mantenham suas características originais de fábrica e não se envolvam em acidente de trânsito com danos de média ou grande monta. Para os demais veículos novos, o período **será de 2 anos**, desde que mantenham suas características originais de fábrica e não se envolvam em acidente de trânsito com danos de média ou grande monta.

84. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito, especificamente sobre equipamentos obrigatórios.

Para os veículos de transporte e de condução escolar, os de transporte de passageiros com mais de dez lugares e os de carga com peso bruto total superior a quatro mil, quinhentos e trinta e seis quilogramas, equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo;

Gabarito: certo.

Comentários:

São equipamentos obrigatórios dos veículos, entre outros a serem estabelecidos pelo CONTRAN:
Cinto de segurança, conforme regulamentação específica do CONTRAN, com exceção dos veículos destinados ao transporte de passageiros em percursos em que seja permitido viajar em pé;



Para os veículos de transporte e de condução escolar, os de transporte de passageiros com mais de dez lugares e os de carga com peso bruto total superior a quatro mil, quinhentos e trinta e seis quilogramas, equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo;
Encosto de cabeça, para todos os tipos de veículos automotores, segundo normas estabelecidas pelo CONTRAN;
Dispositivo destinado ao controle de emissão de gases poluentes e de ruído, segundo normas estabelecidas pelo CONTRAN.
Para as bicicletas, a campainha, sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais, e espelho retrovisor do lado esquerdo.
Equipamento suplementar de retenção - air bag frontal para o condutor e o passageiro do banco dianteiro.

Texto:

"Um motorista de 51 anos foi preso após se envolver em um acidente e omitir socorro na terça-feira (25), no bairro Lagoa, em Porto Velho. Uma jovem de 21 anos foi a vítima do acidente e também foi presa, pois não possui habilitação. Ela teve uma fratura na perna e está internada no Hospital de Pronto-Socorro João Paulo II.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem seguia de carro e a mulher de motocicleta, quando no cruzamento das ruas Tambaqui e Piratininga, o motorista tentou dobrar para entrar na rua Tambaqui e aconteceu a colisão transversal. Após a batida, o motorista do carro empreendeu fuga e não prestou socorro à vítima."

Fonte: G1.

Considerando o texto acima, julgue os itens a seguir, com base nas jurisprudências e no Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97)

85. No caso em questão, o motorista de 51 anos, na verdade poderá ser punido com lesão corporal culposa na direção veicular e ter a sua pena aumentada da metade.

Gabarito: errado.

Comentários:

Vejamos:

"Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 10 Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) à metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do § 10 do art. 302.



§ 20 A pena privativa de liberdade é de reclusão de dois a cinco anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima.”

86. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e nas jurisprudências vigentes.

Os veículos licenciados no exterior não poderão sair do território nacional sem o prévio pagamento ou o depósito, judicial ou administrativo, dos valores correspondentes às infrações de trânsito cometidas e ao ressarcimento de danos que tiverem causado ao patrimônio público ou de particulares, independentemente da fase do processo administrativo ou judicial envolvendo a questão. E se saírem, e forem flagrados tentando ingressar, novamente, ou já em circulação no território nacional serão retidos até a regularização da situação

Gabarito: certo.

Comentários:

A circulação de veículo no território nacional, independentemente de sua origem, em trânsito entre o Brasil e os países com os quais exista acordo ou tratado internacional, reger-se-á pelas disposições deste Código, pelas convenções e acordos internacionais ratificados.

As repartições aduaneiras e os órgãos de controle de fronteira comunicarão diretamente ao RENAVAM a entrada e saída temporária ou definitiva de veículos.

Os veículos licenciados no exterior **não poderão sair do território nacional** sem o prévio pagamento ou o depósito, judicial ou administrativo, dos valores correspondentes às infrações de trânsito cometidas e ao ressarcimento de danos que tiverem causado ao patrimônio público ou de particulares, independentemente da fase do processo administrativo ou judicial envolvendo a questão. E se saírem, e forem flagrados tentando ingressar, novamente, ou já em circulação no território nacional serão retidos até a regularização da situação.

87. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e nas jurisprudências vigentes.

Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semirreboque, deve ser registrado perante o órgão consultivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei.



Gabarito: errado.

Comentários:

Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semirreboque, **deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito** do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei.

88. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: for transferida a propriedade; o proprietário mudar de domicílio ou residência; for alterada qualquer característica do veículo; e houver mudança de categoria.

Gabarito: errado.

Comentários:

Cuidado. A mudança tem que ser do Município, pois dentro o procedimento é outro.

Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:
for transferida a propriedade
o proprietário mudar o Município de domicílio ou residência
for alterada qualquer característica do veículo
houver mudança de categoria

89. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer os seguintes requisitos: ter idade superior a dezoito anos; ser habilitado na categoria D; não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os doze últimos meses; e ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do CONTRAN.

Gabarito: errado.

Comentários:



O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer os seguintes requisitos:

- ✓ ter idade superior a vinte e um anos;
- ✓ ser habilitado na categoria D;
- ✓ não ter cometido mais de uma infração gravíssima.
- ✓ ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do CONTRAN.

Os condutores dos veículos, para exercerem suas atividades, deverão apresentar, previamente, **certidão negativa do registro de distribuição criminal relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, renovável a cada cinco anos**, junto ao órgão responsável pela respectiva concessão ou autorização.

90. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

As motocicletas e motonetas destinadas ao transporte remunerado de mercadorias – moto-frete – somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, entre outros, o registro como veículo da categoria de aluguel.

Gabarito: certo.

Comentários:

As motocicletas e motonetas destinadas ao transporte remunerado de mercadorias – moto-frete – somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto:

- ✓ registro como veículo da categoria de aluguel;
- ✓ instalação de protetor de motor mata-cachorro, fixado no chassi do veículo, destinado a proteger o motor e a perna do condutor em caso de tombamento, nos termos de regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito – Contran;
- ✓ instalação de aparador de linha antena corta-pipas, nos termos de regulamentação do Contran;
- ✓ inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança.

91. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

O trator de roda e os equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas poderão ser conduzidos em via pública também por condutor habilitado na categoria B.



Gabarito: certo.

Comentários:

O trator de roda, o trator de esteira, o trator misto ou o equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola, de terraplenagem, de construção ou de pavimentação só podem ser conduzidos na via pública por condutor habilitado nas categorias C, D ou E. O trator de roda e os equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas poderão ser conduzidos em via pública também por condutor habilitado na categoria B.

92. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

O candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito, na seguinte ordem: de aptidão física e mental, de noções de primeiros socorros, escrito, sobre legislação de trânsito e de direção veicular, realizado na via pública, em veículo da categoria para a qual estiver habilitando-se.

Gabarito: errado.

Comentários:

A ordem está errada. Vejamos:

O candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito, na seguinte ordem:
1. de aptidão física e mental
2. escrito, sobre legislação de trânsito
3. de noções de primeiros socorros, conforme regulamentação do CONTRAN
4. de direção veicular, realizado na via pública, em veículo da categoria para a qual estiver habilitando-se

NOVIDADES (LEI 14.071/20)

§ 2º O exame de aptidão física e mental, a ser realizado no local de residência ou domicílio do examinado, será preliminar e renovável com a seguinte periodicidade:



I - a cada 10 (dez) anos, para condutores com idade inferior a 50 (cinquenta) anos;

II - a cada 5 (cinco) anos, para condutores com idade igual ou superior a 50 (cinquenta) anos e inferior a 70 (setenta) anos;

III - a cada 3 (três) anos, para condutores com idade igual ou superior a 70 (setenta) anos.

§ 3º O exame previsto no § 2º incluirá avaliação psicológica preliminar e complementar sempre que a ele se submeter o condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, incluindo-se esta avaliação para os demais candidatos apenas no exame referente à primeira habilitação.

93. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

Os condutores, quando em atividade remunerada, das categorias C, D e E deverão submeter-se a exames toxicológicos (janela de detecção mínima de 90 dias para a habilitação) e renovação da Carteira Nacional de Habilitação.

Gabarito: errado.

Comentários:

Independe se a atividade é remunerada ou não! Vejamos:

NOVIDADES (LEI 14.071/20)

Art. 148-A. Os condutores das categorias C, D e E deverão comprovar resultado negativo em exame toxicológico para a obtenção e a renovação da Carteira Nacional de Habilitação.

§ 1º O exame de que trata este artigo buscará aferir o consumo de substâncias psicoativas que, comprovadamente, comprometam a capacidade de direção e deverá ter janela de detecção mínima de 90 (noventa) dias, nos termos das normas do Contran.

NOVIDADES (LEI 14.071/20)

§ 2º Além da realização do exame previsto no caput deste artigo, os condutores das categorias C, D e E com idade inferior a 70 (setenta) anos serão submetidos a novo exame a cada período de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, a partir da obtenção ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação, independentemente da validade dos demais exames de que trata o inciso I do caput do art. 147 deste Código.

§ 3º (Revogado).

§ 4º É garantido o direito de contraprova e de recurso administrativo, sem efeito suspensivo, no caso de resultado positivo para os exames de que trata este artigo, nos termos das normas do Contran.



§ 5º O resultado positivo no exame previsto no § 2º deste artigo acarretará a suspensão do direito de dirigir pelo período de 3 (três) meses, condicionado o levantamento da suspensão à inclusão, no Renach, de resultado negativo em novo exame, e vedada a aplicação de outras penalidades, ainda que acessórias.

§ 6º O resultado do exame somente será divulgado para o interessado e não poderá ser utilizado para fins estranhos ao disposto neste artigo ou no § 6º do art. 168 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

§ 7º O exame será realizado, em regime de livre concorrência, pelos laboratórios credenciados pelo Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, nos termos das normas do Contran, vedado aos entes públicos:

I - fixar preços para os exames;

II - limitar o número de empresas ou o número de locais em que a atividade pode ser exercida; e

III - estabelecer regras de exclusividade territorial.

94. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

A autoridade de trânsito, na esfera das competências no CTB e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar, às infrações nele previstas, entre outras, as seguintes penalidades: advertência por escrito e frequência obrigatória em curso de reciclagem.

Gabarito: certo.

Comentários:

A autoridade de trânsito, na esfera das competências no CTB e dentro de sua circunscrição, <u>deverá aplicar, às infrações nele previstas, as seguintes penalidades:</u>
advertência por escrito;
multa;
suspensão do direito de dirigir;
cassação da Carteira Nacional de Habilitação;
cassação da Permissão para Dirigir;
Frequência obrigatória em curso de reciclagem.

95. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.



No crime de lesão corporal, por ter punição de 6 a 2 anos de detenção, vão ser aplicadas, sempre, as medidas despenalizadoras da lei 9.099/95. Como por exemplo: a transação penal.

Gabarito: errado.

Comentários:

Ao crime de lesão corporal **aplica-se os benefícios da Lei 9.099/95**. Ou seja, as medidas despenalizadoras. Salvo se cometidos: sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência; participando, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística, de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente; transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km/h.

96. Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito.

Nos crimes de homicídio culposo e na lesão corporal cometidos na direção de veículo automotor, a pena será aumentada de um terço à metade, se o agente no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros.

Gabarito: certo.

Comentários:

Nos crimes de homicídio culposo e na lesão corporal cometidos na direção de veículo automotor, a pena **é aumentada de um terço à metade**, se o agente:

- ✓ não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;
- ✓ praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada;
- ✓ deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente;
- ✓ no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros.

Outra coisa, quem omite o socorro responderá por crime caso não esteja diretamente envolvido no acidente. Pois, caso contrário, **responderá por lesão corporal culposa ou homicídio culposo com aumento da pena de um terço a metade.**



Comete crime de trânsito, também, quem se afastar do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída.

Considerando o texto acima, julgue os itens a seguir, com base nas jurisprudências e no Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97)

97. Caso o motorista tivesse matado o motorista da carreta, por causa do acidente, ele poderia responder por homicídio doloso tipificado no Código Penal. Pois, estava embriagado e há o acréscimo de outras peculiaridades que ultrapassam a violação do dever de cuidado objetivo.

Gabarito: certo.

Comentários:

Exatamente. Trata-se de um posicionamento do STJ.

98. O fato do motorista estar sem habilitação é irrelevante para efeitos penais. Entretanto, será aplicada, também, uma infração de trânsito de natureza gravíssima.

Gabarito: errado.

Comentários:

Por estar sem habilitação, poderia ser aplicado uma majorante no caso de homicídio, ou até mesmo, uma possível infração do art. 309 em concurso com o de embriagues.

99. No caso acima, o motorista responderá pelo crime de dirigir embriago, em concurso com o crime de dirigir sem habilitação gerando perigo de dano.

Gabarito: certo.

Comentários:

Exatamente. Nesse caso é possível concurso. Agora, se fosse lesão corporal culposa ou homicídio culposos não poderíamos falar em concurso, pois há majorantes nesses casos.



100. Julgue o item a seguir, de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97).

Os condutores das categorias C, D e E deverão submeter-se a exames toxicológicos no caso de renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Caso seja reprovado no exame, terá a suspensão do direito por até seis meses.

Gabarito: errado.

Comentários:

São três meses de suspensão!

GABARITO



GABARITO

1. E
2. E
3. E
4. C
5. C
6. C
7. E
8. C
9. E
10. C
11. C
12. E
13. E
14. C
15. C
16. C

17. C
18. C
19. E
20. E
21. E
22. E
23. E
24. E
25. E
26. C
27. C
28. C
29. E
30. E
31. C
32. C

33. E
34. E
35. E
36. C
37. E
38. E
39. E
40. C
41. C
42. C
43. C
44. E
45. C
46. E
47. C
48. E



49. E	67. C	85. E
50. C	68. E	86. C
51. C	69. C	87. E
52. E	70. E	88. E
53. E	71. C	89. E
54. C	72. E	90. C
55. E	73. C	91. C
56. C	74. C	92. E
57. E	75. C	93. E
58. E	76. C	94. C
59. E	77. E	95. E
60. C	78. E	96. C
61. C	79. E	97. C
62. E	80. C	98. E
63. E	81. C	99. C
64. E	82. C	100. E
65. C	83. C	
66. C	84. C	



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.